РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-34/2022 (1-332/2021;)

Номер дела: **1-34/2022 (1-332/2021;)**

УИН: **25RS0002-01-2021-005404-17**

Дата начала: **30.07.2021**

Дата рассмотрения: **14.02.2022**

Суд: **Фрунзенский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Бойко Марина Николаевна**

Статьи УК: **111**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Годовников Андрей Викторович	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.07.2021
Передача материалов дела судье			30.07.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено предварительное слушание		02.08.2021
Предварительное слушание	Назначено судебное заседание		11.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	29.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	25.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	15.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	22.11.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	29.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	31.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.02.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		14.02.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			29.03.2022
Дело оформлено			12.05.2022
Дело передано в архив			13.05.2022

Приговор

Дело № 1-34/22

25RS0002-01-2021-005404-17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 14 февраля 2022 года

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Бойко М.Н.,

при секретаре Рева А.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Фрунзенского района г. Владивостока Рева И.О., Панариной М.А.,

подсудимого Годовникова А.В.,

защитника - адвоката Цовбуна П.М., предъявившего удостоверение № 2613 и ордер № 64,

представителя потерпевшей ФИО11 по доверенности ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Годовникова Андрея Викторовича, дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средне-специальным образованием, разведенного, проживающего по месту регистрации по адресу: <адрес>, временно не работающего, невоеннообязанного, ранее не судимого,

копию обвинительного заключения получил дата,

в порядке ст. 91 УПК РФ задержан дата,

дата избрана мера в виде заключения под стражу,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Годовников А.В., в период с 01 часа 30 минут до 14 часов 45 минут дата, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, в помещениях сруба, не имеющего номера, расположенного на территории санатория - профилактория ООО «Белый Лебедь», по адресу: <адрес>, остров Русский, <адрес>, где также находилась ФИО2 Н.В., в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, направленным на причинение ФИО2 Н.В. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, не желая при этом наступления её смерти, однако, при должной внимательности и предусмотрительности, будучи обязанным предвидеть наступление общественно-опасных последствий в виде смерти потерпевшей, действуя умышленно, своими руками и ногами, а также фрагментами межкомнатной двери, применяемыми им для усиления травматического воздействия ударов, и используемыми в качестве орудия преступления, нанес ФИО2 Н.В. множество, не менее 31 удара, в область головы, груди, живота и различным частям тела, причинив потерпевшей своими умышленными преступными действиями телесные повреждения в виде: неполного разрыва атланто-окцепитального сочленения; кровоизлияния в кожно-мышечном лоскуте головы в лобно-теменных областях справа и слева, и в затылочной области; множественных кровоподтеков, ссадин и осаднения головы; вывиха С2-С4 шейных позвонков; кровоизлияния в оболочку спинного мозга в проекции С1-С4 шейных позвонков; кровоизлияния в области мягких тканей С1-С6 шейных позвонков; субарахноидальных кровоизлияний в правой и левой теменных областях, в лобных областях по межполушарной поверхности и по базальной поверхности; гемоперитонеума (250-300 мл); разрыва печени, кровоизлияния области ложа желчного пузыря; кровоизлияний в ножку селезенки, в ткань диафрагмы справа, в мягкие ткани в области пупочной связки печени; кровоизлияний в серозную оболочку 12-типерстной кишки; множественных кровоподтеков туловища, и конечностей перелома тела грудины в области 3 межреберья, множественных двухсторонних переломов ребер с нарушением целостности каркаса и повреждением реберной плевры, и выстоянием костных отломков в плевральную полость сопровождающихся кровоизлияниями в окружающие мягкие ткани; кровоизлияний под плевру легких, ушиба легких; множественных кровоподтеков; перелома правого рожка гортани с кровоизлиянием в окружающие мягкие ткани; множественных ссадин и осаднений туловища и конечностей, в своей совокупности, квалифицирующиеся, как тяжкий вред, причиненный здоровью человека, по признаку угрожающего жизни состоянию, в следствии которых, по неосторожности, от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, шейного отдела позвоночника и конечностей с повреждением внутренних органов, вывихом в С2-С4 шейных позвонков, неполного разрыва атланто-окцепитального сочленения, стоящих в прямой причинной связи со смертью, осложнившихся травматическом шоком с кровопотерей, наступила смерть ФИО2 Н.В., не позднее 14 часов 45 минут дата, в помещении сруба, не имеющего номера, расположенного на территории санатория - профилактория ООО «Белый Лебедь», по адресу: <адрес>, остров Русский, <адрес>.

В судебном заседании Годовников А.В. вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, суду показал, что в декабре 2020 года они с ФИО3 заболели короновирусом. Она работала в диспансере и главврач дал им препараты (гидроксин, хлорохин) от малярии, амоксиклаб и арбидол, которыми они лечились и находились дома. Лечились они две недели. После этого, дата они с ФИО3 поехали в поликлинику сдали повторные анализы. Затем он оставил ФИО3 в городе, а сам поехал на работу, при этом дал ей деньги на приобретение подарков на день рожденье и на Новый год. дата ФИО3 позвонила в поликлинику и ей сообщили, что результаты анализов отрицательные. Они обрадовались, потому что смогут провести Новый год, как и запланировали. Он поехал на работу и сказал ФИО3, чтоб она в 15 часов была готова. Выехав с работы, он заехал в магазин, купил букет цветов, продукты питания и приехал домой. ФИО3 к этому времени была уже готова. Они собрались и выехали в санаторий

«Белый Лебедь» на о. Русский. Примерно в 16 часов 30 минут они прибыли на место. Около администрации он оставил автомобиль, а сам пошел к администратору за ключами. Когда он туда пришел, его встретил администратор, передал ключи, дал сертификат на скидку и подарил бутылку шампанского для ФИО3 и поздравил ее с днем рожденья. Они с ФИО3 зашли в дом, расположились, перенесли все вещи, и ФИО3 стала накрывать на стол. Он в это время стал разжигать костер, чтобы сделать шашлык, так как до Нового года было еще время. В 19 часов, ФИО3 в это время родилась, они открыли бутылку шампанского и выпили по бокалу, грамм по 100. Через какое-то время ФИО3 стала готовиться к Новогоднему вечеру, приводить себя в порядок и в 22 часа 30 минут они пошли на мероприятие. Их встретил администратор, посадил за столик, и примерно через 30 минут ФИО3 пригласил какой-то мужчина на танец. Он не понял, кто это и почему так быстро все произошло. ФИО3, не спросив у него, пошла танцевать с этим мужчиной. В 24 часа были поздравления Президента, и после его поздравлений все пошли на улицу смотреть фейерверк. Придя с фейерверка, они сели за стол, посидели, покушали и он пригласил ФИО3 на танец. После танца он встретил администратора, которая снимала на свой телефон Новогодний вечер. Он подошел к ней и поблагодарил ее за их внимательность, после чего сел за стол. ФИО3 поинтересовалась кто это такая, он объяснил, что это администратор, которая поздравила ее с днем рожденья. Через какое-то время ФИО3 в грубой форме сказала ему, чтобы он шел с ней отмечал Новый год и день рожденье. На что он сказал ей, что ее мужчины приглашают танцевать, неизвестно какие, а ты мне отказываешь. На этой почве они немного повздорили. Через 30 минут ФИО3 встала и ушла при этом сказала, чтобы он отмечал Новый год и день рожденье с администратором. Посидев за столом минут 30, не дождавшись ФИО3, он решил, что она пошла в дом, который они снимали. Подойдя к срубу, он обнаружил, что дверь была закрыта, но в окнах горел свет и он понимал, что ФИО3 там. Ему в голову лезли всякие мысли, он думал, что она не одна и поэтому закрылась. Он стал стучать в дверь, кричал ей, но та не открывала. Он стал дергать за ручку двери, и ручка сломалась. Не знает, как получилось, но он, все таки открыл железную дверь. Зашел в тамбур, перед ним была еще дверь, которая также была закрыта. Он продолжал стучать и звать ФИО3, но она не отзывалась. От его стуков дверь сломалась. Он зашел в зал, в зале ФИО3 тоже не было. Была еще одна комната-спальня, которая ФИО2 была закрыта. Он подошел к ней и начал звать ФИО3. Они продолжили с ней ругаться на повышенных тонах. ФИО3 его отправляла к администратору, а он хотел узнать, кто тот мужчина и вообще изменяет ли она ему, или нет. Он не помнит, сколько времени прошло, но ФИО3 сказала, что она его не любит и изменяет уже давно. Что с ним произошло в этот момент, он не знает, но у него появилась ярость, агрессия, и он начал ломать двери. Все что он запомнил, это то, что дверь сломалась напополам, ее верхняя часть то отлетала, то опять возвращалась. К сожалению, как все происходило и в какой последовательности, он не помнит, но утром он проснулся в 10 часов, он лежал на полу рядом с ФИО3, и увидел кровь. Он очень испугался, свое ухо стал прикладывать к ее спине, чтобы послушать дышит она или нет, и старался ее шевелить, но она не подавала никаких признаков. Тогда он нашел телефон и выбежал на улицу, стал звонить в «03», набирал несколько раз, но у него не получалось. Он подумал, что нет связи, взял ключи от машины, сел в машину и выехал за территорию санатория, чтобы дозвониться. Но и за территорией санатория у него не получилось дозвониться. Он не знал, что делать и решил позвонить отцу, чтобы тот помог ему отвезти ФИО3 в больницу. Потом он вернулся в дом и опять старался ФИО3 как-то расшевелить, сколько времени прошло не знает. Потом он вспомнил, что отец не знает, где они находятся, и решил поехать и встретить его. Он выехал за территорию базы и поехал ему навстречу. Когда они встретились с отцом, он вкратце объяснил ему ситуацию, и сказал, чтобы он ехал за ним. Когда они приехала в санаторий, отец сказал, что наверняка в администрации есть телефон, где можно позвонить в скорую помощь. Он побежал в администрацию. Подойдя к администратору, он сказал, что его супруге плохо, надо позвонить в скорую помощь. Администратор набрала скорую помощь и передала трубку ему, чтобы он сам разговаривал. Он сел на диван и стал объяснять скорой помощи, чтобы они срочно приехали, так как его супруге плохо. Скорая помощь задала ему несколько вопросов, и он ответил на последний, что она не дышит, и чтобы они быстрее ехали, так как он может в этом сомневаться. После разговора он отдал телефон администратору и сказал администратору, что у них наверняка есть врачи, которые могли бы оказать скорую помощь. Администратор попросила горничную отвести его к врачу. Врач санатория был занят, и когда она освободилась, они вместе пошли в сруб. По дороге он кратко объяснил, что произошло, и что он нее требуется. Зайдя в сруб, врач посмотрела на

ФИО3 и сказала, да она уже давно мертва. Он сел на диван, взялся за голову, попросил врача, чтобы она сказала администратору, чтобы вызывали полицию. Затем они какое-то время сидели с отцом и ждали полицию. Отец начал что-то убирать, личные вещи ФИО3 стал носить в машину. Он спросил его, что он делает, наверное, должно быть все так, как есть. На что отец сказал, зачем им Ваши вещи и продолжил их уносить. Он сам ничего не убирал. Отец собирал вещи ФИО3, чтобы отвезти их родителям ФИО3, какого-либо умысла, что-то скрыть у него не было. Потом приехала скорая помощь, а затем полиция. Они все занимались своими делами, а он сидел и смотрел на них. К нему подошла следователь и сказала, что нужно написать объяснения. Когда он писал объяснения, отец те вещи, которые унес в машину, принес обратно. Он старался рассказать в объяснениях все подробно и написать, но сам тот момент, как все происходило, он не помнил. Следователь тогда стала ему рассказывать, и говорила, что это было так и так, на что он говорил, что наверное так все и было, и ни от чего не отказывался, так как он знал, что их было двое, и он во всем признался, после чего его отвезли во Фрунзенский отдел полиции. Сколько ударов он наносил ФИО2, он не знает, не помнит ни одного. Он помнит, что толкал дверь, а эта дверь возвращалась обратно, и наносила ли она увечья, он не может знать. Что произошло с ним в тот вечер, он не знает, это было с ним впервые, он никогда не видел ФИО3 и себя такими агрессивными по отношению друг к другу. Физическую силу в отношении ФИО3 он никогда не применял, ругались они редко. Показания он дал такие как он помнил на тот момент, однако может пояснить, что при ознакомлении с материалами уголовного дела, он на записи увидел, как они вместе с ФИО3 зашли в сруб вдвоем, потом он вышел из него, полагает, что они ругались, и он ушел, поскольку полагает, что он хотел, чтобы ФИО3 отошла от ссоры, а когда он вернулся, черед 30 минут, произошло все так, как он и рассказал. С предъявленным обвинением он согласен в полном объеме. Подтверждает, что все указанные телесные повреждения, ФИО3, причинил он, также подтверждает, что при нанесении ей ударов, он использовал межкомнатные двери. Однако указал, что умысла на совершение преступления у него не было, поскольку он сильно любил ФИО3, и не мог такое сделать, но при этом сделал это.

В связи с противоречиями в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Годовникова А.В. данные им в ходе предварительного расследования (Том № л.д. 117-122) …

… После этого дата около 03 часов 00 минут, он также ушел из кафе у ФИО2 Н.В. в сруб, который они арендовали, где стал стучаться в входную дверь, но ФИО2 Н.В. ему не открывала, в связи с чем, он открыл входную дверь сруба силой, при этом сломав только дверную ручку входной двери. После чего, он зашел в коридор сруба и увидел, что также закрыта межкомнатная дверь, которая ведет в помещение кухни гостиной сруба, в связи с чем, он также постучал в указанную дверь, но ФИО2 Н.В. ему ее не открыла, поэтому он выбил указанную дверь из дверного проема. После этого, пройдя в помещение кухни гостиной, он увидел, что ФИО2 Н.В. в кухни гостиной нет, а межкомнатная дверь в помещение спальной комнаты сруба тоже закрыта, в связи с чем, он также стал стучаться в указанную дверь, но ФИО2 Н.В., также ему ее не хотела открывать, поэтому он также выбил указанную дверь, после чего прошел в спальную комнату, где находилась ФИО2 Н.В. около вышеуказанной входной межкомнатной двери, так как пыталась помешать ему выбить указанную дверь. Пройдя в помещение спальной комнаты, он стал наносить ФИО2 Н.В. удары в область лица, головы, отчего ФИО2 Н.В. упала на пол, после чего, он стал наносит ей удары ФИО2 вроде бы ногами, но точно не помнит. Удары ФИО2 Н.В. он наносил в область лица, головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. На его действия ФИО2 Н.В. пыталась сопротивляться, в связи с чем, они переместились из спальной комнаты в кухню гостиную, где он продолжил наносить ей удары, но уже не только руками и ногами, но и межкомнатной дверью, которую он выбил из дверного проема спальной комнаты. Удары указанной дверью ФИО2 Н.В. он наносил в основном в область головы, лица, шеи, туловища, при этом ФИО2 Н.В. сначала находилась в положении стоя, а потом лежа. От наносимых им ударов, а также из-за того, что он выбил указанную межкомнатную дверь, указанная дверь рассыпалась на мелкие и крупные фрагменты. После чего, как именно он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, они вновь с ФИО2 Н.В. оказались в спальной комнате, при этом она лежала на полу между кроватями, а он лег рядом с ней и уснул, обняв ее. В указанный момент было дата около 04 часов 00

минут. Проснулся он дата около 10 часов 00 минут, и обнаружил, что ФИО2 Н.В. не подает признаков жизни, но точно утверждать этого не может, так как сильно испугался, после чего он стал пытаться вызвать скорую медицинскую помощь, но не смог, так как не ловила сотовая связь, в связи с чем, он на принадлежащем ему автомобиле выехал за пределы санатория-профилактория, где еще раз попытался дозвониться в скорую медицинскую помощь, но не смог, после чего, он позвонил своему отцу ФИО2 В.Ф. и рассказал ему о том, что он совершил преступление. После этого, он вернулся в сруб, где он стал вытирать кровь с пола, а также замочил брюки темно-синего цвета, в которых он был в момент совершения преступления. Для чего именно, он помыл полы, замочил брюки, он пояснить не может. При этом, перед тем, как вернуться в сруб, он зашел к администратору санатория-профилактория, где вызвал скорую медицинскую помощь и попросил администратора, чтобы она проконтролировала приезд скорой медицинской помощи, а также, чтобы она вызвала сотрудников полиции. Затем приехал его отец ФИО2 В.Ф., который забрал вещи в которых он был в момент совершения преступления, а именно вышеуказанные брюки, а также какие-то вещи ФИО2 Н.В., какие именно он не помнит, так как их было много. Также в момент совершения преступления, он был в рубашке темно-синего цвета, которую отец не забирал, а она лежала на диване. В данный момент указанные брюки, рубашка, а также пуховик, в котором он был в санатории, находятся при нем и он готов их добровольно выдать. Также при нем находится iPhone, IMEI: № ; IMEI: 35539608345517, который он также готов добровольно выдать. Почему ФИО2 Н.В. была в тот момент, когда он наносил последней телесные повреждения без нижнего белья, он не знает, он нижние белье с нее не снимал, каких-либо действий сексуального характера в отношении ФИО2 Н.В., не совершал.

Том № л.д. 133-136 … После этого дата около 03 часов 00 минут, он также ушел из кафе к ФИО2 Н.В. в сруб, который они арендовали, где стал стучаться в входную дверь, но ФИО2 Н.В. ему не открывала, в связи с чем, он открыл входную дверь сруба силой, при этом сломав только дверную ручку входной двери. После чего, он зашёл в коридор сруба и увидел, что ФИО2 закрыта межкомнатная дверь, которая ведёт в помещение кухни гостиной сруба, в связи с чем, он также постучал в указанную дверь, но ФИО2 Н.В. ему не открыла, поэтому он выбил указанную им дверь из дверного проёма. После этого, пройдя в помещение кухни гостиной, он увидел, что ФИО2 Н.В. в кухни гостиной нет, а межкомнатная дверь в помещение спальной комнаты сруба тоже закрыта, в связи с чем, он также стал стучаться в указанную им дверь, но ФИО2 Н.В., также ему не хотела открывать, поэтому он ФИО2 выбил указанную им дверь, после чего прошёл в спальную комнату, где находилась ФИО2 Н.В. около вышеуказанной входной межкомнатной двери, так как пыталась помешать ему выбить указанную дверь. Пройдя в помещение спальной комнаты, он стал наносить ФИО2 Н.В. удары в область лица, головы, отчего ФИО2 Н.В. упала на пол, после чего, он стал наносить ей удары также вроде бы ногами, но точно не помнит. Удары ФИО2 Н.В. он наносил в область лица, головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. На его действия ФИО2 Н.В. пыталась сопротивляться, в связи с чем, они переместились из спальной комнаты в кухню гостиную, где он продолжил наносить ей удары, но уже не только руками и ногами, но и межкомнатной дверью, которую он выбил из дверного проёма спальной комнаты. Удары указанной дверью ФИО2 Н.В. он наносил в основном в область головы, лица, шеи, туловища, при этом ФИО2 Н.В. сначала находилась в положении стоя, а потом лежа. От наносимых им ударов, а также из-за того, что он выбил указанную межкомнатную дверь, указанная дверь рассыпалась на мелкие и крупные фрагменты. После чего, как именно он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, они вновь с ФИО2 Н.В. оказались в спальной комнате, при этом она лежала на полу между кроватями, а он лёг рядом и уснул, обняв ее. В указанный момент было дата около 04 часов 00 минут. Проснулся он дата около 10 часов 00 минут, и обнаружил, что ФИО2 Н.В. не подает признаков жизни, но точно утверждать этого не может, так как сильно испугался, после чего он стал пытаться вызвать скорую медицинскую помощь, но не смог, так отсутствовала сотовая связь, в связи с чем, он на принадлежащем ему автомобиле выехал за пределы санатория-профилактория, где еще раз попытался дозвониться в скорую медицинскую помощь, но не смог, после чего, он позвонил своему отцу ФИО2 В.Ф. и рассказал ему о том, что он совершил преступление. После этого, он вернулся в сруб, где он стал вытирать кровь с пола, а также замочил брюки темно-синего цвета, в которых был в момент совершения преступления. Для чего именно, он помыл полы, замочил брюки, он пояснить не может.

Том № л.д. 196-200 … Как он и указал ранее после заезда находясь в вышеуказанном им срубе – одиночно стоящем строении, он с ФИО2 Н.В. выпили по бокалу шампанского и чуть меньше половины, полулитровой бутылки виски. дата около 22 часов 30 минут, он совместно с ФИО2 Н.В. пошел в кафе указанного санатория- профилактория, где они продолжили распивать алкогольные напитки, а именно виски и шампанское. При этом его бывшая супруга ФИО2 Н.В. распивала шампанское, а он по не многу пил виски, при этом состояние алкогольного опьянения он не ощущал и на его дальнейшее поведение это никак не влияло... .

… Для чего именно, он помыл полы и замочил брюки, он пояснить не может, возможно в тот момент он был сильно напуган.

После оглашения показаний подсудимый Годовников А.В. подтвердил оглашенные показания, пояснил, что он давал такие показания, не отрицает.

При полном признании своей вины, вина подсудимого Годовникова А.В. подтверждается показаниями потерпевшей ФИО11, свидетелей: ФИО2 А.А., ФИО2 В.Ф., ФИО30 ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, оглашенными в судебном заседании, свидетелей ФИО27, ФИО2 П.А., ФИО26, ФИО22, ФИО23, ФИО28, ФИО29, ФИО24, допрошенными в судебном заседании.

Из показаний потерпевшей ФИО11, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она зарегистрирована и фактически проживает по адресу: <адрес> - А, <адрес>, совместно с супругом ФИО25 На учётах у врачей психиатра, нарколога не состоит, ранее не судима, трудоустроена в МБОУ «Средняя образовательная школа № », в должности преподавателя математики. У нее есть двое совершеннолетних детей, сын ФИО26, дата года рождения, дочь ФИО2 Н.В., дата года рождения. Ее сын ФИО26 проживает в <адрес> совместно с семьёй, а дочь ФИО2 Н.В. до дата проживала по адресу: <адрес>, совместно с бывшим мужем Годовниковым А.В., дата года рождения и совместным сыном ФИО2 П.А., дата года рождения. ФИО2 у ее дочери ФИО2 Н.В. и бывшего супруга её дочери ФИО2 А.В. есть совместная дочь ФИО2 А.А., дата года рождения, которая проживает в <адрес>.

дата ее дочь ФИО2 Н.В. совместно с бывшим супругом Годовниковым А.В. поехала в санаторий - профилакторий «Белый Лебедь», который расположен по адресу: <адрес>, о. Русский, бухта «Воевода», 20, с целью празднования дня рождения её дочери ФИО2 Н.В., а также Нового года. Перед отъездом, дата в обеденное время, она последний раз разговаривала с дочерью ФИО2 Н.В. по телефону, при этом её дочь была очень счастливая, рассказала ей о том, что ФИО2 А.В. дал денежные средства, на которые её дочь купила себе вечернее платье чёрного цвета, туфли и сходила в парикмахерскую, а после того, как ФИО2 А.В. придёт с работы они поедут в указанный её дочерью санаторий - профилакторий. После указанного разговора, она с дочерью больше не разговаривала. дата около 13 часов 00 минут от отца ФИО2 А.В., ФИО2 В.Ф., посредством телефонной связи ей стало известно о том, что ее дочь ФИО2 Н.В. вроде бы не дышит, после чего ФИО2 В.Ф. спросил у нее, что делать, может быть завернуть её дочь в простыню и отвезти домой, на что она последнему ответила, чтобы вызывали скорую медицинскую помощь и полицию. После этого, она поехала в указанный ей санаторий - профилакторий, чтобы узнать о том, что случилось с ее дочерью ФИО2 Н.В., и когда она туда приехала, то ей по общей картине стало понятно, что ее дочь ФИО2 Н.В. умерла, однако из-за чего, ей не сообщили. Впоследствии ей от сотрудников правоохранительных органов, кого именно, она не помнит, стало известно, что ее дочь ФИО2 Н.В. умерла в результате того, что ей нанесли телесные повреждения. О том, что телесные повреждения её дочери ФИО2 Н.В. нанёс ФИО2 А.В. ей не говорили, но она об указанном догадалась ФИО1, потому что её дочь и Годовников А.В. были в указанном ей санатории - профилактории, а ФИО2 арендованном срубе вдвоём, кроме этого между последними часто происходили ссоры, однако, чтобы ФИО2 А.В. до указанного момента избивал её дочь ФИО2 Н.В., ей было неизвестно, сама ФИО2 Н.В. ей об указанном не рассказывала, видимых телесных повреждений, она на своей дочери никогда не видела и вообще её дочь в свою семейную жизнь не посвящала. В связи с чем, её дочь ФИО2 Н.В. развелась с Годовниковым А.В., ей неизвестно, о разводе ей стало известно от отца ФИО2 А.В., а именно ФИО2 В.Ф.

В связи с тем, что её дочь ФИО2 Н.В. умерла, в результате того, что в отношении последней было совершено преступление, она желает быть потерпевшей по данному уголовному делу, потому что ей причинен моральный вред, других близких родственников, которым причинен вред в результате совершения данного преступления нет (том № л.д. 228-230).

Свидетель ФИО27 суду показала, что ФИО3 она знала с 1977 года, с первого класса, учились вместе. Годовникова Андрея знает примерно с 1995-1996 года, с тех пор как ФИО3 стала с ним проживать. Примерно в 1996 году у них родилась дочь Анна, затем сын Павел. Отношения свои они зарегистрировала уже после рождения второго ребенка, в каком году точно не помнит. дата ближе к обеду она позвонила ФИО3 поздравить ее с днем рожденья. Она была в очень хорошем настроении, сказала, что пока она находится дома, ждет Андрея, затем они вместе поедут на о. Русский на базу отдыха «Белый Лебедь», отмечать ее день рожденье и Новый год, собрались там отдохнуть. Она сама Новый год отмечала в <адрес>, домой вернулась 3-дата, с ФИО3 не созванивалась. дата ей позвонила их общая знакомая Шевченко ФИО3 и сказала, что через соцсети она узнала о том, что на базе отдыха ФИО3 была убита своим мужем, но фамилии не было указано. Она спросила, ФИО3 точно поехала в «Белый Лебедь». И в этот же день информация подтвердилась, она узнала, что была убита ФИО3. ФИО3 ей неоднократно жаловалась о своих отношения с Андреем, говорила все хорошо, не считая домашнего насилия, но она лично, свидетелем такого не была. Причин ФИО3 не называла, говорила, что как правило все случалось внезапно, как приступ ярости. ФИО1 говорил ей, что ФИО3 очень красивая женщина, и что он ее ревнует, она и сама это замечала, но его ревность была необоснованной, поскольку у ФИО3 не было никого на стороне. Она ФИО3 говорила, лучше разойтись, так как такое до добра не доведет. Примерно в середине декабря 2020 года ФИО3 сказала ей, что она сделала ремонт в квартире, которую она купила в ипотеку. Она ее спросила почему она не живет там, на что та пояснила, что последнее время ФИО2 стал очень внимательным, и они будут пробовать жить вместе и дальше. Ей известно, что ФИО3 и Андрей регулярно расходились после того, как Андрей применял силу. ФИО3 забирала свои вещи, детей и уходила к родителям. Андрей ее просил их померить, но она отказывалась, так как считала, что если так складываются отношения, то лучше разойтись. Андрей избивал ФИО3 примерно раз в полгода. Много лет назад, Андрей избил ФИО3 до такой степени, что у нее лопнула барабанная перепонка и она обращалась в медучреждение. Последний случай был в июле или августе 2020 года, когда они отдыхали на Кунгасном. Андрей забрал ее от туда, а утром ФИО3 говорила ей снова о домашнем насилии. Насколько ей известно у них в семье был раздельный бюджет, но Андрей обеспечивал семью. ФИО3 хвасталась ей, что Андрей ей на Новый год купил новые туфли и новое платье. ФИО3 она может охарактеризовать только с положительной стороны, она добрая, умная, хороший друг и прекрасная мать, по характеру очень мягкая и она не думает, что ФИО3 могла бы провоцировать ссоры.

Свидетель ФИО2 П.А. суду показал, что ссоры у родителей происходили периодически 2-3 раза в месяц из ревности. Когда мама чувствовала, что их с отцом словесная перепалка накаливается, мама собиралась и уходила к бабушке, через какое-то время они мирились в отцом и снова жили вместе. При нем отец какое-либо физическое насилие в отношении матери не применял. Отца может охарактеризовать с положительной стороны, но иногда он бывает вспыльчивым, при нем какой-либо агрессии отец не проявлял. Последние два года он с родителями не проживал, они переписывались с ним по телефону очень часто, у них все было хорошо. Когда он жил с родителями они всей семьей жили дружно. Отец и мать любили друг друга, мама была очень красивая, и отец всегда говорил, что он боится ее потерять, говорил, что любит ее. Примерно 4 года назад мама говорила папе, если любишь, отпусти.

Из оглашенных в связи с противоречиями в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 П.А. (том № л.д. 49-52) следует, что …

… Как он ранее и указал, как таковых фактов применения насилия со стороны его отца Годовникова А.В. к его маме ФИО2 Н.В. в виде нанесения телесных повреждений он не видел, однако ранее он не указал о том, что в ходе ссор, которые происходили между его родителями, его отец Годовников А.В. мог позволить себе схватить его маму ФИО2 Н.В. за

волосы, за руки, а ФИО2 он мог толкнуть отпихнуть его маму от себя. Указанные им действия происходили в ходе ссор, но не сильно часто, однако просто ссоры, в виде ругани и криков между его родителями Годовниковым А.В. и ФИО2 Н.В. были частыми. Происходили они в основном на фоне ревности его отца, которую он испытывал к его маме. Он хорошо запомнил случай, который был достаточно длительное время назад, а именно когда он обучался в первом классе, то видел лично как в ходе ссоры, его отец Годовников А.В. хватал его маму ФИО2 Н.В. за волосы, а руки, а также помнит, как они громко кричали друг на друга. В ходе данной ссоры, его мама ФИО2 Н.В. собрала свои и его вещи, и они уехали к его бабушке ФИО11 и его сестре, которая жила у бабушки, так как училась в школе не далеко, от места проживания бабушки. В указанный им раз они длительное время жили у бабушки не менее одного месяца. В последнее время, его мама, когда чувствовала то, что его отец может применить к ней физическую силу, просто уходила к его бабушке ФИО11, после чего возвращалась через некоторое время. Ранее данными в ходе предварительного следствия показаниями он ни хотел никого ввести в заблуждение, просто в его понятии применение физической силы, это нанесение ударов, и возможно при даче им показаний он просто неправильно понял следователя. В остальном все было как он и указал ранее. …

После оглашения показаний, свидетель ФИО2 П.А. подтвердил, что он давал такие показания, они соответствуют действительности.

Свидетель ФИО26 суду показал, что ему известно, что Годовников А.В. систематически избивал его сестру ФИО3. Они с ним постоянно беседовали об этом, но тот не реагировал. Сестра периодически уходила жить к матери, бывало и по несколько раз в году, но потом снова возвращалась. Один раз уходила к нему. Он не знает по какой причине Годовников избивал ФИО3, но тот систематически избивал ее когда выпивал. Сестра не могла объяснить его поступки, но когда тот выпивал, он становился другим человеком. ФИО3 говорили уходить от него, но она не уходила. Ему известно, что Годовников избил ФИО3 после чего у нее были проблемы с ухом, она обращалась в полицию. У ФИО3 с мужем были сложные отношения, насколько он знает Годовников не оказывал содействие в содержании детей, знает что за все ФИО3 платила сама, ей помогала мать. ФИО3 может охарактеризовать как прекрасного, светлого и очень доброго человека, он ее очень любил и сестра тоже его любила. О гибели ФИО3 он узнал дата, в тот период он находился в командировке. Ему позвонила жена и сообщила, что Годовников убил его сестру на базе отдыха «Белый Лебедь», забил ее насмерть.

Свидетель ФИО22 суду показала, что она работает физиотерапевтом в санатории-профилактории «Белый Лебедь». дата она заступила на дежурные сутки дежурным врачом и примерно в 13-14 часов Годовников обратился к ней, сказал, что его жене плохо. Она сказала пусть она придет, но он сказал, что она не может прийти и тогда она взяла тонометр и таблетки от давления и пошла к домику, где они проживали. Годовников встретил ее возле лестницы к срубу, провел ее внутрь. Пока они шли она спросила у него, что она так плохо себя чувствует, что избита, на что тот ответил положительно. После этого она зашла в сруб. В помещении везде валялись отломки от дерева, первое впечатление было, что разбиты плинтуса. Также она обратила внимание, что дверей, разделяющих помещение предбанника и спальни, не было. При входе в спальню, прямо у входа на полу лежала женщина по диагонали к кровати, боком, лицо было прикрыто, накрыта она была пледом или одеялом, и лицо не было видно. Рядом с ней стоял какой-то мужчина. Она спросила у того, кто он, на что тот ответил что отец, она спросила женщины, тот ответил, что нет, того кто ее пригласил. Она наклонилась к женщине, рука у нее была согнута. Она попыталась разогнуть руку, но уже было трупное окоченение. Она начала осматривать женщину, приоткрыла одеяло и увидела, что женщина вся была в синяках, синяки были на шее, груди, руках и лице. Крови она не видела на женщине, но то была вся в гематомах, была сильно избита. Она тому мужчине, кто ее пригласил, сказал, что женщина уже как часа три умерла. Тот наклонился к женщине и стал что-то причитать, плакать. Ей показалось, что мужчина плачет не искренне, так как слезы у него не текли, ей показалось, что это все наигранно. Годовников вел себя спокойно, не переживал и не нервничал. Что произошло, она может быть и спрашивала у мужчины, но сейчас она уже не помнит, прошло много времени. В помещении на кровати и на полу она видела пятна похожие на кровь, по ее мнению они были как замытые. Также в помещении был накрыт стол, на столе стояла бутылка шампанского, вокруг все было

разбросано, валялось полотенце, был беспорядок. Она пошла к администратору, и сообщила о случившемся, а та уже дальше без нее вызывала полицию, а она пошла работать дальше. Каких-либо признаков алкогольного опьянения у мужчины она не видела, запаха алкоголя не чувствовала.

Свидетель ФИО23 суду показала, что дата ближе к обеду она пришла в вип-домик, где проживали Годовниковы, поскольку ей было необходимо там провести уборку помещения. Она подошла к домику, на крыльце которого стоял человек в погонах. Он спросил ее, куда она идет, она сказала, убираться. Он сказал сюда нельзя, здесь убийство. Она подумала, что тот пошутил и пошла дальше. Зашла в коридор домика, и на пороге ее снова остановили сотрудники, сказали не проходите, а то оставите отпечатки. Она ответила, что там везде ее отпечатки, поскольку она там убирается. И тут она увидела, что Годовников сидит на диване слева от нее, расстроен, а впереди на полу кто-то лежит накрытый покрывалом, была видна женская рука, после чего она вышла из домика. Через неделю она производила уборку в этом домике. Две межкомнатные двери были сломаны, было много крови, ножки стульев, тумбочка, пол, брызги крови были везде, где лежал человек, накрытый одеялом, была большая лужа крови. В шкафу была женская обувь. Остатки межкомнатных дверей были вынесены на улицу. В Новогодний вечер она видела Годовниковым в банкетном зале, там было 9 столов, их стол она не обслуживала. Там каких-либо конфликтов между ними она не слышала, все было спокойно, ровно. Употребляли ли они алкоголь, она не видела, но когда они уходили, она их видела, они находились в нормальном состоянии, держались за руки, шли мирно, попрощались с ней.

Свидетель ФИО28 суду показала, что дата примерно в обеденное время ей позвонила администратор Никитина и сказала, что в санатории труп. Она спросила, что случилось, та рассказала, что пришел мужчина, попросил для жены вызвать скорую помощь. Она отправила их дежурного врача Потапенко в сруб, где те проживали, и дала телефон позвонить в скорую помощь. Когда Потапенко сходила в сруб, увидела женщину, поняла, что она мертва, вернулась и сказала, что женщина мертва, у женщины очевидные признаки насильственной смерти, на ней видны множественные побои. Никитина спросила, что делать, на что она ей сказала, вызывать полицию. Она позвонила Потапенко, поговорила с ней, та рассказала ей то же самое и сказала, что смерть наступила некоторое время назад. Ей сказали, что в срубе повреждены двери, дверные проемы, плинтуса, сама она туда не заходила. Одна дверь отсутствовала вообще. Ею были просмотрены записи с камер видеонаблюдения с нескольких ракурсов в интересующий период времени, которые она попросила Билецкого скопировать для полиции, и увидела, что до того как ФИО2 ночью вместе зашли в сруб, и уже утром Годовников один выходил из сруба. Видно было как Годовников пришел к администратору вызвать скорую помощь, до этого он неоднократно выходил из сруба, делал телефонные звонки, затем выехал на своем автомобиле с территории санатория и вернулся вместе с еще одним автомобилем (светлый микроавтобус), как впоследствии она узнала, на этом автомобиле был его отец. Также она обратила внимание на то, что они припарковали автомобиль выше сруба, и до того как Годовников пришел к администратору позвонить – вызвать скорую помощь, они неоднократно ходили в автомашину отца, носили туда вещи и складывали их в багажник. Отец тоже заходил в сруб. Кроме того она распорядилась никого не выпускать с территории санатория. Запись того момента, когда Годовников пришел к администратору вызывать скорую помощь производится со звуком. Она видела и слышала, как Годовников подошел к администратору Никитиной и резко сказал, что ему нужно вызвать скорую помощь, жене плохо. Никитина отправила его к дежурному врачу санатория Потапенко. Набрала номер скорой помощи и Годовников сам разговаривал. Ему задавали вопросы, и среди его ответов она услышала то, что он сказал, что они с женой поругались, жене стало плохо, и она не дышит. Отвечал на вопросы коротко и резко. Потом он вернул трубку Никитиной и молча ушел. По дороге он встретил Потапенко и она пошли вместе в сруб. Затем Потапенко одна вышла из сруба, вернулась к Никитиной и они позвонили ей. От действий Годовникова санаторию был причинен ущерб, примерно до 20000 рублей, сумму не помнит, который был возмещен в полном размере отцом или братом Годовникова. Также показала, что в 2019 или 2020 году Годовниковы отмечали у них в санатории какой-то юбилей вместе и гости у них были, и что администратор Коревская отметила, что Годовников грубо вел себя с супругой, но это ее субъективное мнение.

Свидетель ФИО29 суду показал, что на территории санатория-профилактория «Белый Лебедь» он занимается обслуживанием систем видеонаблюдения. дата ему на Вацап ФИО28, которая является управляющим директором санатория «Белый Лебедь», написала сообщение о том, что необходима помощь в изъятии записи наблюдения с 22 часов дата по 22 часа дата с определенных камер и указала с каких именно камер. Также написала, что в санатории произошло ЧП. Так как это была суббота, он уточнил, нужно срочно, или можно до понедельника подождать. Та ему ответила, что можно до понедельника подождать. В понедельник, ближе к обеду он приехал в санаторий «Белый Лебедь». Там он встретился с администратором ФИО30, от которой он узнал об обстоятельствах произошедшего в санатории в Новогоднюю ночь. Ему стало известно, что в отдельно стоящем доме-срубе, в ночь с дата на дата произошло убийство. Щетинина сказала, что нужны видеозаписи с улицы (шлагбаум, вдоль корпуса), запись с ресепшена и одну внутри помещения, где происходило празднование Нового года. Сказала, что записи надо сохранить на флеш-накопителе и передать в полицию. Никитина рассказала ему примерно в какое время мужчина и женщина возвращались с празднования Нового года с конференцзала, где происходил банкет, и как они возвращались в сруб. Также нужна была запись с ресепшена, когда утром мужчина приходил вызывать врача или скорую помощь. И еще запись со шлагбаума, о том, какие автомашины заезжали на территорию и какие выезжали с территории санатория. Он просмотрел видеозаписи, поскольку ему было необходимо понимать, что записывать. На видео отображается время, но у регистратора есть особенность при выставлении времени, через какое-то время записи, время сбивается, и происходит расхождение во времени примерно 6-8 минут. Видеозаписи внутренней камеры видеонаблюдения сохранились, он на записи видел администратора Никитину, одну из горничных и как пришел мужчина, который просил вызвать скорую помощь с телефона администратора. Он говорил, что его жене плохо, вроде бы была фраза, что она не дышит. Ему предложили обратиться к медицинскому работнику санатория, позвонили в соседний корпус, где находился медицинский работник. Но дословно разговор, он не помнит. Мужчина вел себя спокойно. Он то подходил к стойке администратора, то отходил к дивану, смотрел в телефон, с кем-то разговаривал, то сидел на диване. Видеозаписи сохранили на диске большого объема, после весь архив переписали на флеш-накопитель и передали в полицию. Потом видеозаписи еще запрашивали в Следственный комитет. Видеокамера в конференц-зале тоже есть, но он эти записи не просматривал, так они не очень хорошего качества, у нее узкий ракурс.

Свидетель ФИО24 суду показал, что дата он был ответственным по ОП № УМВД России по <адрес>, так как с дата был откомандирован в ОП № УМВД России по <адрес> исполнять обязанности начальника ОП № УМВД России по <адрес>. дата примерно в 14 часов 00 минут – 14 часов 30 минут ему на сотовый телефон позвонил администратор санатория «Белый Лебедь», который находится на о. Русском и сообщила, что в одном из домиков, в который заселилась семейная пара для проведения Новогоднего вечера, женщина находится без признаков жизни, с телесными повреждениями. Он сообщил в дежурную часть и направил в санаторий следственную группу, так как причиненные повреждения могли носить криминальный характер, и сам также поехал туда. Прибыв в санаторий примерно в 15 часов 00 минут – 15 часов 30 минут в одном из помещений домика находился подсудимый Годовников, а в одной из спален женщина, имевшая на лице сильные повреждения, гематомы, ссадины, не подавала признаков жизни. У женщины по всему телу были повреждения, но больше всего повреждений было в районе головы, женщина была в одежде, но она была вся разорвана, и накрыта одеялом, которое было в крови. В домике был полный беспорядок, везде – в спальне, комнате-кухне было много следов крови, межкомнатные двери – обе, были сломаны. Было видно, что в помещении происходила борьба. Вещи были разбросаны по комнате, и было видно, что пытались навести порядок, сломанные двери были сложены в одну кучу. Годовников был переодет, там же находился и его отец. После него прибыла оперативная группа, судмедэксперт и оперативное подразделение. Во время беседы Годовников пояснил, что у них с супругой произошел конфликт, и он нанес ей телесные повреждения. Через какое-то время он уехал в ОП №. Сотрудниками Следственного комитета был составлен осмотр места происшествия. Сотрудники отдела полиции осматривали видеозаписи, устанавливали очевидцев и свидетелей данного происшествия.

Из показаний свидетеля ФИО2 А.А., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, однако фактически проживает по адресу: <адрес>, Синопская Набережная, <адрес>. По адресу: <адрес>, до дата проживали её мама ФИО2 Н.В., дата года рождения, её отец ФИО2 А.В., дата года рождения и её родной брат ФИО2 П.А., дата года рождения. дата от её бабушки ФИО2 Т.Г. ей стало известно, что её мама ФИО2 Н.В. умерла, однако при каких обстоятельствах ФИО2 Т.Г. не рассказала. В связи с чем, дата она прилетела в <адрес>, где от сотрудников правоохранительных органов, ей стало известно, что её мама ФИО2 Н.В. умерла, так как её маме нанёс телесные повреждения её отец ФИО2 А.В. При каких обстоятельствах её отец ФИО2 А.В. совершил преступление в отношении её матери ФИО2 Н.В., ей неизвестно. Известно только то, что в этот момент родители вдвоём находились в санатории - профилактории «Белый Лебедь», который расположен по адресу: <адрес>, о. Русский, бухта «Воевода», <адрес>, куда приехали вдвоём дата отдыхать, в связи с празднованием дня рождения её мамы ФИО2 Н.В., а ФИО2 празднованием Нового года.

Отношения в их семье были в целом нормальные, периодически были ссоры между её матерью ФИО2 Н.В. и её отцом Годовниковым А.В., в ходе которых, она не помнит, чтобы Годовников А.В. применял физическое насилие в отношении её мамы ФИО2 Н.В., ФИО2 о применении физического насилия со стороны ФИО2 А.В., её мама ФИО2 Н.В., ей ничего никогда не рассказывала. Её мама ФИО2 Н.В. развелась с её отцом Годовниковым А.В., в связи с тем, что её маме так было комфортнее, так последняя себя чувствовала независимее и свободнее, о чем ей известно со слов её мамы.

Свою маму ФИО2 Н.В. характеризует с положительной стороны, отца Годовникова А.В. характеризует, также с положительной стороны (том № л.д. 32-34).

Из показаний свидетеля ФИО2 В.Ф., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что дата около 10 часов 00 минут на его абонентский номер мобильного телефона 8(908)994-51-62 позвонил его родной сын Годовников А.В., дата года рождения, который попросил его приехать на о. Русский, где находился на сколько ему было известно со своей бывшей супругой ФИО2 Н.В., дата года рождения, на базе отдыха «Белый Лебедь». Об этом его сын Годовников А.В. сообщил накануне. Ему было известно, что его сын и ФИО2 Н.В. уехали туда отдыхать. В ходе телефонного разговора Годовников А.В. ему ничего внятного не сообщил, но сказал, что что-то случилось с ФИО2 Н.В., которой плохо или что-то такое, конкретно о том, что случилось, его сын ему не сказал, и он решил приехать. Он поехал туда на своей автомашине фирмы производителя «TOYOTA» модели «LITE ACE». Несмотря на возраст, он управляет автомашиной и у него есть водительское удостоверение. Когда он приехал на о. Русский, не доезжая указанной им базы отдыха, Годовников А.В. встретил его на своей автомашине фирмы производителя «NISSAN» модели «XTRAIL», государственный регистрационный знака 160, буквы он не помнит. Его сын ФИО2 А.В. сказал ему, что ФИО2 Н.В. плохо и нужна его помощь, также его сын сказал, что не может вызвать скорую медицинскую помощь, что пытался это сделать с мобильного телефона, но не смог. Он совместно с сыном ФИО2 А.В. на автомашинах проследовали к деревянному домику, расположенному на базе отдыха, в котором как он понял Годовников А.В. и ФИО2 Н.В. остановились еще дата, если он не ошибается. Он и Годовников А.В. прошли в домик, где он увидел лежавшую на полу в дальней комнате, в спальне ФИО2 Н.В. Положение и внешний вид ФИО2 Н.В. он описать толком не может, он видел кровь, на лице последней и где-то на полу, но не может сказать точно. Мертва ли была ФИО2 Н.В. или нет, он сказать не может, ему показалось, что ФИО2 Н.В. не подавала признаков жизни. Также он видел, что обе двери в проходную комнату и саму спальню сломаны. Он начал задавать сыну Годовникову А.В. вопросы, на что Годовников А.В. ему сказал, что не может сказать, что произошло. Дословно его сын Годовников А.В. сказал: «Папа не помню я, не знаю, не спрашивай меня, я не знаю, что произошло», при этом его сын Годовников А.В. заплакал. Его сын Годовников А.В. выглядел растерянным, можно сказать неадекватным, но это, было объяснимо учитывая ситуацию, и он не стал к Годовникову А.В. приставать с расспросами. Он не может сказать был ли его сын Годовников А.В. пьян, признаков опьянения он не увидел. Он стал предполагать естественно, что между ними произошла какая-то ссора, или еще что-то, но все что он может сказать, это его предположения с учетом увиденного. В комнате находились какие-то сумки с вещами, были разбросаны какие-то вещи. Он стал

звонить матери ФИО2 Н.В. – Людмиле Ивановне, фамилию не помнит, которую стал спрашивать, что делать, так как дочь последней, а именно ФИО2 Н.В. похоже умирает или умерла, и куда последнюю везти в больницу или домой. Людмила Ивановна сказала, что необходимо срочно вызывать скорую медицинскую помощь. Он спросил у Годовникова А.В., вызвал ли тот все-таки скорую помощь, на что Годовников А.В. сказал ему, что сейчас пойдет к администратору вызовет скорую. Пошел Годовников А.В. в администрацию при нем, или сходил до того, как он зашел в дом, он не помнит. Так как он был взволнован, он не помнит таких подробностей, но он успокоился, поняв, что скорая медицинская помощь едет. Потом в домик заходила врач базы отдыха, которая осматривала ФИО2 Н.В. и сказала, что последняя вероятно мертва. Насколько он помнит, он стал собирать какие-то вещи в сумки, это были, в том числе предметы одежды и еда, коньки, рыбацкие принадлежности. Сумок было около четырех, в которых была еда, одежда, которые он вынес в свою автомашину. Он сделал это бездумно, его никто не просил, он брал какие-то пакеты и сумки, там было всего много, так как Годовников А.В. и ФИО2 Н.В. приехали на базу отдыха надолго. Вещи он вынес в связи с тем, что туда бы приехали люди, а вещей было много, и он предполагал, что они потом уедут в больницу и повезут ФИО2 Н.В. в больницу. Затем приехала скорая медицинская помощь, совместно с сотрудниками полиции, и он, по просьбе последних, ушел в автомашину. Годовников А.В. остался насколько он понял с сотрудниками полиции, так как последние стали делать осмотр домика. Он остался в автомашине ждать, не понимая, что делать дальше. Потом, около 14 часов 00 минут, когда он находился в своей автомашине фирмы производителя «TOYOTA» марки «LITE ACE», к нему обратился кто-то из сотрудников полиции, мужчина и сказал, что производят осмотр и нужны вещи Годовникова А.В. и ФИО2 Н.В., на что он сказал, что вещи в сумках и пакетах, в машине, и этот сотрудник полиции, порывшись, забрал какие-то вещи, может и одежду, чью он не знает. Ни он, ни Годовников А.В. не скрывались, вещи какие-либо не прятали о причинах своего поведения и поведении Годовникова А.В. он сказал. Около 21 часа 00 минут дата кто-то из сотрудников полиции сказал ему, что ему можно уезжать, он больше не нужен, а также о том, что его сын Годовников А.В. поедет с ними и ждать не нужно.

О взаимоотношениях Годовникова А.В. и его бывшей супруги ФИО2 Н.В. показал, что его сын Годовников А.В. сильно ревновал ФИО2 Н.В., даже слишком. Отношения начались с того, что его сын Годовников А.В. увел ФИО2 Н.В. от мужа последней, и его сын Годовников А.В. говорил, что это может произойти и с его сыном. Он говорил, что если все так сложно, нужно развестись, но Годовников А.В. говорил, что любит ФИО2 Н.В., и не сможет без последней, а также, что не разведется, так как слишком долго добивался ФИО2 Н.В. Его супруга ФИО2 Т.Г., дата года рождения, после общения с его сыном ФИО2 А.В. на тему ревности и проблем с ФИО2 Н.В. предлагала его сыну обратиться к психиатру, так как с последним невозможно было разговаривать об этом. Годовников А.В. очень резко на это реагировал и последние года три вообще отказывался об этом разговаривать, врал, что все хорошо. Как он понял, его сын Годовников А.В. обращался к кому-то из врачей, так как последний успокаивал его, что пьет успокаивающие таблетки и все нормально. Больше всего проблем, как ему кажется, началось у его сына Годовникова А.В. около 10 лет назад, так как его сын стал настолько подозревать ФИО2 Н.В., что стал следить за последней, в том числе провожать на работу и с работы, выдумывать как ему кажется, какие-то причины, жаловался, что поймал ФИО2 Н.В. Ему известно, что его сын Годовников А.В. ставил какие-то следящие устройства ФИО2 Н.В., он не знает какие, как-то следил. Его сын Годовников А.В. делился такими вещами, что он и ФИО2 Т.Г. старались как-то успокоить его сына, потому что это было ненормально. У Годовникова А.В. были приступы злости, они ругались, как он рассказывал, так как его сын ФИО2 А.В. был уверен, что ФИО2 Н.В. изменяет его сыну. Годовников А.В. и ФИО2 Н.В. часто ругались, но он знает точно, что его сын Годовников А.В. не бил ФИО2 Н.В., так как действительно очень сильно любил. ФИО2 А.В. и ФИО2 Н.В. развелись где-то в 2018 году, как он считает из-за ревности Годовникова А.В. и скандалов. За месяц или два до указанных событий Годовников А.В. и ФИО2 Н.В. в связи с тем, что заболели «короновирусом», находились вместе дома по адресу: <адрес>, на изоляции. Он разговаривал с Годовниковым А.В. по телефону, спрашивал лечатся ли они, на что Годовников А.В. говорил, что с ФИО2 Н.В. не ссорится, что все хорошо и ФИО2 Н.В. дает его сыну таблетки какие нужно, так как она врач.

О детстве сына Годовникова А.В. может сообщить следующее. В раннем детстве и до 12 лет у него были проблемы, энурез, он мочился в постель. Вероятно, это связано со смертью его брата, может это было и раньше. В 9 месяцев умер его младший брат Алексей, насколько он помнит это связано с проблемами со здоровьем, что-то связано с непроходимостью мочеиспускательного канала, он точно не знает. Годовников А.В. сильно переживал это, как и он с супругой ФИО2 Т.Г. У него и ФИО2 Т.Г. действительно были проблемы взаимоотношений с Годовниковым А.В., они старались уделять ему достаточно внимания, но он вероятно переживал смерть брата. У них были конфликты, так как он бывало «психовал», злился на них не понятно из-за чего, в чем-то обвинял. В подростковом возрасте это прошло, как он считает. О его проблемах с энурезом и прочих ни он, ни ФИО2 Т.Г. понятное дело ни жене Годовникова А.В., ни его детям не рассказывали, кто такое расскажет.

В детском возрасте его сын Годовников А.В. увлекался хоккеем, а в летнее время футболом, в связи с чем несколько раз у Годовникова А.В. были сотрясения головного мозга. Он точно помнит, что его сын падал на лед, со слов его сына Годовникова А.В. Обращались в детскую поликлинику по месту регистрации. Подробностей он не помнит. У его сына Годовникова А.В. были драки в детстве, в школе и на улице. Как правило, его сын Годовников А.В. скрывал это, об этом он узнавал случайно. Как-то один раз он узнал, что его сын Годовников А.В. избил в школе мальчика, пришлось разбираться, больше таких фактов он как-то не помнит (том № л.д. 55-59).

Из показаний свидетеля ФИО30, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она состоит в должности администратора в санатории – профилактории «Белый Лебедь» расположенном по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>. В указанном ей санатории – профилактории она также проживает, на время работы вахтовым методом, так как работает неделя, через неделю. В её должностные обязанности входит прием и заселение посетителей санатория – профилактория, осуществление общего контроля за персоналом и обстановкой на территории, принятие определенных решений в экстренных случаях, а также в осуществлении общих полномочий, направленных на бесперебойную работу указанного ей санатория – профилактория.

С дата по дата она заступила на рабочую смену в санатории – профилактории «Белый Лебедь», указанная ей смена протекала в нормальном рабочем режиме, однако дата на сколько она помнит в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, к ней обратился посетитель Годовников А.В., который является постоянным клиентом, который попросил её вызвать бригаду скорой медицинской помощи. На её вопрос кому, и по какой причине, Годовников А.В. ей ничего не ответил. После этого она задала вопрос Годовникову А.В. вызывать ли ей бригаду скорой медицинской помощи, на что последний ей ответил: «Да». С рабочего мобильного телефона она набрала абонентский номер скорой медицинской помощи, и передала трубку Годовникову А.В. В ходе разговора с сотрудников скорой медицинской помощи Годовников А.В. в её присутствии сказал фразу, которая её насторожила, а именно: «Она лежит и не дышит». В связи с услышанным, она отправила Годовникова А.В. в лечебное отделение за доктором ФИО22, чтобы последняя осмотрела супругу Годовникова А.В., а именно ФИО2 Н.В. и в случае необходимости оказала первую медицинскую помощь. Через некоторое время к ней пришла ФИО22, которая пояснила ей о том, что супруга Годовникова А.В., а именно ФИО2 Н.В. находится в помещении сруба – отдельно стоящего домика мертвая, а также о том, что нужно вызывать не скорую медицинскую помощь, а ритуальную службу, так как имеется явно выраженное трупное окоченение. Говорила ли ФИО22 о телесных повреждениях на теле ФИО2 Н.В. она сказать не может, так как сначала позвонила учредителю ФИО28, которой рассказала о произошедшем, на что услышала о том, что нужно сообщить сотрудникам правоохранительных органов. Также она сообщила на контрольно-пропускной пункт ФИО13, чтобы последний ни при каких обстоятельствах не выпускал автомобиль и самого Годовникова А.В. с территории санатория – профилактория, до приезда сотрудников правоохранительных органов. Самостоятельно она в сруб – отдельно стоящий домик, в котором находились Годовников А.В. и ФИО2 Н.В. не заходила, до того момента, когда не была приглашена сотрудниками правоохранительных органов. В каком-либо следственном действии она не участвовала, а просто заходила в данный домик, в котором видела

фрагменты разломанных дверей, а также лежащую на полу в помещении комнаты спальни ФИО2 Н.В. На ФИО2 Н.В. она не смотрела, так как ей по-человечески просто было страшно, следы крови она также не рассматривала. В санаторий – профилакторий «Белый Лебедь» расположенный по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес> Годовников А.В. и Годовникова Н.В. приехали дата около 16 часов 00 минут, по времени она может немного ошибаться, так как заселение было с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, при этом в холл для заселения Годовников А.В. заходил один. Она выдала Годовникову А.В. ключи от сруба – домика, расположенного на удалении от административного здания и жилого комплекса, сертификаты на скидки, как постоянным клиентам, а также подарила бутылку шампанского, так как у ФИО2 Н.В. был день рождения. Также Годовников А.В. заполнил карточку временного проживания гостя. По поводу того, что сруб – отдельно стоящий домик, находится отдельно стоящим, уточнила, что данное строение расположено через дорогу от основных зданий и стоит между летними домиками, которые не имеют отопления и по этой причине в зимний период времени не заселяются посетителями.

В ночь с дата на дата она осуществляла контроль за порядком на территории санатория – профилактория, а также в помещение банкетного зала, где проходило празднование Нового года. Она видела, что Годовников А.В. и ФИО2 Н.В. общаются вдвоем, танцуют, с другими посетителями санатория – профилактория диалоги не вступают, каких – либо конфликтных ситуаций в этот вечер она не заметила. Также фрагменты указанного ей вечера, она снимала на её мобильный телефон для того чтобы показать учредителями санатория – профилактория и сообщить, что все нормально. На одном из таких фрагментов позже она увидела танцующих Годовникова А.В. и ФИО2 Н.В., которые выглядели достаточно счастливыми. Когда Годовников А.В. и ФИО2 Н.В. покидали банкетный зал, она не видела, однако позже от горничной ФИО23, она узнала, что указанные ей люди в присутствии последней покинули банкетный зал около 02 часов 30 минут, при этом держались за руки. Что именно могло произойти между Годовниковым А.В. и ФИО2 Н.В. она сказать не может, так как более до указанного ей ранее времени дата она ни Годовникова А.В., ни ФИО2 Н.В. не видела.

Ключи от помещений, в которых проживают посетители санатория – профилактория, находятся у посетителей, а также один комплект при горничной и один комплекты у неё, на случай уборки в помещениях, а также если посетитель забыл свои ключи. В указанную ей ночь, так как она осуществляла контроль, то её кабинет был закрыт и доступ к ключам от домиков и жилых помещений посетителей, никто не имел. Когда посетитель находится в жилом помещении, то персонал санатория - профилактория посетителя не беспокоит, без причины, а также посетители могут закрыть входную дверь на защелку, которую невозможно открыть даже ключом от входной двери. дата отец Годовникова А.В., а именно ФИО2 В.Ф., погасил материальный ущерб, причиненный Годовниковым А.В. за поломанные дверные полотна межкомнатных дверей, о чем имеется расписка. Обстоятельства совершения Годовниковым А.В. данного преступления ей не известны, так как очевидцем его совершения она не была, и пояснить по данному поводу ничего не может (том № л.д. 87-90).

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он состоит в должности вахтера в санатории – профилактории «Белый Лебедь» расположенном по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>. В указанном им санатории – профилактории он также проживает, на время работы вахтовым методом. В его должностные обязанности входит осуществление пропускного режима, запись заехавших и выехавших на территорию санатория - профилактория автомобилей, осуществление помощи посетителям в части консультации, а также осуществление пожарной безопасности на территории санатория – профилактория.

дата около 09 часов 00 минут он заступил на смену, которая у него длиться одни сутки, по осуществлению указанных им обязанностей. В указанный им день, когда он находился в помещении контрольно-пропускного пункта, в 11 часов 28 минут с территории санатория – профилактория «Белый Лебедь» выехал автомобиль марки «NISSAN» модели «X-TRAIL», государственный регистрационный знак согласно книги учета заезда и выезда автомобилей «С 160 НВ», за рулем которого находился мужчина, которым как ему стало

известно позже является Годовников Андрей, отчества которого он назвать не может, который вернулся на территорию указанного им санатория – профилактория в 11 часов 44 минуты. Также Годовников Андрей, на указанном им автомобиле выехал с территории санатория – профилактория «Белый Лебедь» второй раз, но время выезда он не зафиксировал, в указанном им журнале, так как отвлечен был другим просителем. Годовников Андрей заехал уже совместно со вторым автомобилем, а именно микроавтобусом фирмы производителя и модели которого он не запомнил с государственным регистрационным знаком «633 СУ», в котором находился один пожилой мужчина, при этом указанный им автомобиль, заезжал за автомобилем посетителя санатория – профилактория, а именно Годовниковым Андреем, поэтому он его пропустил. После этого около 13 часов 00 минут, по времени он может ошибаться, так как на часы не смотрел, на внутренний телефон мобильной связи ему позвонил администратор ФИО30, которая указала не выпускать с территории санатория – профилактория «Белый Лебедь» автомобиль Годовникова Андрея и второй автомобиль заехавший с ним, а также не выпускать самого Годовникова Андрея, до приезда сотрудников правоохранительных органов, так как произошло происшествие. ФИО2 администратор ФИО30 сказала ему о том, что Годовников Андрей убил свою супругу ФИО2, имени и отчества которой он назвать не может. Позже в средствах массовой информации он увидел информацию о том, что посетитель санатория – профилактория «Белый Лебедь» забил на смерть свою супругу.

дата он находился на территории санатория-профилактория «Белый Лебедь» в своей комнате в общежитии, готовился к предстоящей смене и после 24 часов 00 минут, а именно после салюта и боя курантов лег спать. Ключей от домиков или жилых помещений он не имеет. В осмотре места происшествия он не участвовал, в сруб – одиночно стоящий домик он не заходил. Пояснить об обстоятельствах совершения Годовниковым Андреем преступления он не может, так как очевидцем его совершения не был. Сруб – одиночно стоящий домик, в котором произошло указанное им выше происшествие, расположен на удалении от административного здания и находился в районе летних домиков, в которых никто в зимний период времени не проживает (том № л.д. 109-111).

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она по адресу: <адрес> проживает на протяжении более 30 лет. Годовникова А.В. знает также на протяжении около 30 лет. Охарактеризовать Годовникова А.В., как и семью последнего может с положительной стороны. Фактов применения Годовниковым А.В. физической силы в отношении ФИО2 Н.В. она не видела, а также не слышала о них от окружающих (том № л.д. 132-135).

Из показаний свидетеля ФИО15, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она по адресу: <адрес> проживает с 2017 года. Годовникова А.В. знает также с 2017 года. Так как она проживает под квартирой Годовникова А.В., то часто слышала, как ФИО2 Н.В. кричит, а также слышала, что Годовников А.В. гонял своего сына до ночи. Это было с периодичностью. ФИО2 Н.В. выходила из квартиры грустная. О том, что Годовников А.В. применял физическую силу к ФИО2 Н.В., она знает со слов окружающих, а также слышала через стену (том № л.д. 136-139).

Из показаний свидетеля ФИО16, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она по адресу: <адрес> проживает с 1990 года. Годовников А.В. в доме по месту её проживания проживает с 1997 года. Она часто слышала от соседей о том, что Годовников А.В. применяет физическую силу к ФИО2 Н.В., однако на улице последних видела в позитивном настроении, которые мило общались, впечатление конфликтных людей не создавали. О конфликтах в семье Годовникова А.В. она слышала от окружающих (том № л.д. 140-143).

Из показаний свидетеля ФИО17, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он Годовникова А.В. знает на протяжении около пяти лет, часто встречался с последним на парковке. Часто видел Годовникова А.В. совместно с супругой

последнего. Охарактеризовать может как адекватных, не конфликтных людей. От окружающих о конфликтах в семье Годовникова А.В. он не слышал, знает о наличии у Годовникова А.В. и супруги последнего совместного сына (том № л.д. 144-147).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она по адресу: <адрес>, проживает с 1991 года. Годовников А.В. с 1997 года проживает в <адрес> в <адрес> края. Годовникова А.В. она может охарактеризовать как адекватного и спокойного человека. Семью Годовникова А.В. может охарактеризовать с положительной стороны. О том, что Годовников А.В. применял физическую силу по отношению к супруге ФИО2 Н.В., она не видела и об этом не слышала от окружающих (том № л.д. 148-151).

Из показаний свидетеля ФИО19, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он состоит в должности начальника смены дежурной части ОП № УМВД России по <адрес> с 2003 года, службу в системе МВД по <адрес> проходит с 1994 года. В его должностные обязанности входит прием и регистрация сообщений и заявлений граждан о совершенных преступлениях и правонарушениях, организация выездов следственно-оперативных групп для установления обстоятельств совершения преступлений и административных правонарушений.

дата в 09 часов 00 минут он согласно графика работы дежурной части, утвержденного начальником ОП № УМВД России по <адрес>, совместно с дежурной сменой заступил на суточное дежурство. В течении указанного им для, в какое именно время он назвать не может, так как уже не помнит в дежурную часть обратился гражданин, который представился лицом, обслуживающим систему видео наблюдения, расположенную на территории санатория – профилактория ООО «Белый Лебедь» по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, полные данные которого он не запомнил и назвать не может. Указанный им мужчина предоставил в дежурную часть ОП № УМВД России по <адрес> одно электронное устройство флеш карту, на сколько он помнит черного цвета, которую попросил передать сотрудникам уголовного розыска, пояснив, что на данной флеш карте имеется запись с камер видеонаблюдения указанного санатория – профилактория, за период с дата по дата. После чего указанный им мужчина ушел. Получив указанный им электронный носитель информации, он сообщил о нем в отдел уголовного розыска ОП № УМВД России по <адрес>. После этого, на сколько он помнит, в послеобеденное время в дежурную часть ОП № УМВД России по <адрес> прибыл оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № УМВД России по <адрес> ФИО21, который в его присутствии произвел осмотр места происшествия, в ходе которого изъял указанный им носитель информации, который поместил в один бумажный сверток, разъем которого был оклеен биркой с оттиском печати «Дежурной части ОП № УМВД России по <адрес>», на котором он и указанный им сотрудник поставили подписи. В ходе осмотра места происшествия, был составлен протокол, в котором он после ознакомления поставил свою подпись, которой удостоверил ход и порядок произведенного следственного действия, а также порядок изъятия и упаковки указанного им электронного носителя информации. В ходе осмотра места происшествия изъятый электронный носитель информации к персональному компьютеру не подключался, имеющаяся на нем информация не просматривалась. До момента изъятия он лично указанный им электронный носитель информации также не просматривал, и пояснить о том, какие на нем находятся сведения, не может (том № л.д. 152-154).

Из показаний свидетеля ФИО20, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он состоит в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОП № УМВД России по <адрес> с дата, службу в системе МВД по <адрес> проходит с дата. В его должностные обязанности входит охрана общественного порядка, выявление, раскрытие и пресечение преступлений, административных правонарушений, а также осуществление оперативного сопровождения.

дата он согласно графика дежурств отдела уголовного розыска, в связи с выходными и праздничными днями находился в усилении суточного наряда. В послеобеденное время около 14 часов 30 минут, по времени он может немного ошибаться, от оперативного дежурного ОП № УМВД России по <адрес> поступило сообщение о том, что на территории санатория – профилактория ООО «Белый Лебедь», расположенном по адресу: <адрес>, о.

Русский, <адрес>, обнаружен труп женщины, с признаками насильственной смерти. Получив указанное им сообщение, он в составе следственно – оперативной группы выехал по указанному адресу. На место происшествия прибыл около 15 часов 30 минут, по времени он может также немного ошибаться, так как в тот момент на часы не смотрел. На въезде в указанный им санаторий – профилакторий, вахтер – лицо, осуществлявшее пропускной режим попросил проследовать по верхней дороге, указав при этом на одиночно стоящее строение коричневого цвета, пояснив что нужно проследовать именно к нему. Одновременно с этим указанный им вахтер дополнил, что проехать по верхней дороге нужно по причине того, что на территории – санатория профилактория находится большое количество отдыхающих, которым не желательно знать о случившемся. По прибытию в указанный вахтером домик, одиночно стоящее строение, которое персонал санатория - профилактория также называл срубом, было установлено, что данное строение является одиночно стоящим и расположено на достаточно большом удалении от административного здания. Запорные устройства на дверном полотне повреждений не имели и находились в исправном состоянии, за исключением отломанной ручки с внешней стороны дверного полотна. В помещении указанного им отдельно стоящего строения был обнаружен беспорядок, а именно следы борьбы. На полу были разбросаны фрагменты межкомнатных дверей, которые отсутствовали в двух дверных проемах между помещениями гостиной или кухни, а также комнаты спальни. Имелись следы вещества бурого цвета, похожие на кровь. В помещении спальной комнаты было обнаружено тело женщины, без признаков жизни. Тело женщины находилось в положении лежа на полу, головой к выходу из помещения комнаты спальни, ногами к кровати, накрытое пледом. Со слов гражданина Годовникова А.В., находившегося в указанном им строении стало известно, что женщина является бывшая супруга последнего, а именно ФИО2 Н.В., с которой последний прибыл дата. Около тела ФИО2 Н.В. имелось большое количество пятен вещества бурого цвета. ФИО2 Н.В. не подавала признаков жизни и на теле последней были видны явные трупные явления, в виде окоченения, а также следы насильственной смерти в виде большого количества гематом, ссадин, по всему телу, а также наличия крови в районе лица, которое было просто сине – бурого цвета от гематом и ссадин. На его вопрос, адресованный Годовникову А.В., он ли совершил данное преступление, последний утвердительно кивнул головой. Совместно с Годовниковым А.В. находился пожилой мужчина, который представился отцом последнего, а именно ФИО2 Виктором, отчества которого он не запомнил, и сказать не сможет. ФИО1 лично с ФИО2 А.В. он не общался, так как пошел работать с персоналом санатория – профилактория ООО «Белый Лебедь», от которого ему стало известно о том, что в районе обеда, точного времени он назвать не может, Годовников А.В. пришел к администратору, которого попросил позвонить в скорую медицинскую помощь, при этом Годовников А.В. высказался о том, что супруге последнего плохо и та не дышит. Одновременно с этим от администратора ему стало известно о том, что Годовников А.В. и ФИО2 Н.В. являются частыми клиентами данного санатория – профилактория, на территорию заехали вдвоем в одиночно стоящее строение, на праздновании Новогоднего вечера находились вдвоем, вели себя обособленно, особо ни с кем не общались, каких-либо ссор и ругани между последними не было, уходили из банкетного зала ФИО2 вдвоем, при этом были в хорошем настроении, что именно произошло между ФИО2 Н.В. и Годовниковым А.В. администратор сказать ему не смог, сославшись на то, что вероятнее всего между последними возникла бытовая ссора. В ходе его общения с медицинским работником санатория – профилактория ООО «Белый Лебедь» ему стало известно о том, что когда та совместно с Годовниковым А.В. прибыла в помещение указанного им ранее одиночно стоящего строения для оказания помощи ФИО2 Н.В., то последняя находился в указанном им ранее положении и уже была мертва, а именно имелось явно выраженное трупное окоченение, а также телесные повреждения, кровь и следы борьбы в помещении.

Из проведенной им оперативно-розыскной работы было очевидно, что к совершению преступления в отношении ФИО2 Н.В. причастен именно Годовников А.В., так как последние находились вдвоем в указанном им ранее одиночно стоящем строении, каких – либо ссор или конфликтов с посетителями не имели, ушли с Новогоднего вечера вдвоем, при этом находились в хорошем настроении. Вероятнее всего причиной послужившей совершению преступления явилась бытовая ссора, возникшая между Годовниковым А.В. и ФИО2 Н.В. уже в помещении данного строения (том № л.д. 156-159).

Из показаний свидетеля ФИО21, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он состоит в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОП № УМВД России по <адрес> с 2019 года, службу в системе МВД по Приморскому краю проходит с июня 2019 года. В его должностные обязанности входит охрана общественного порядка, выявление, раскрытие и пресечение преступлений, административных правонарушений, а ФИО2 осуществление оперативного сопровождения.

дата он согласно графика дежурств отдела уголовного розыска находился на несении суточного дежурства. В послеобеденное время около 14 часов 50 минут, по времени он может немного ошибаться, от начальника дежурной смены ОП № УМВД России по <адрес> ФИО19 поступило сообщение о том, что в дежурную часть ОП № УМВД России по <адрес> был предоставлен электронный носитель информации флеш карта, с записями с камер видеонаблюдения санатория – профилактория ООО «Белый Лебедь». В связи с изложенным им в помещении дежурной части ОП № УМВД России по <адрес> в период с 15 часов 00 минут, до 15 часов 30 минут был проведен осмотр места происшествия, с целью изъятия указанного электронного носителя, для последующего предоставления в следственный отдел по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> для приобщения к уголовному делу, возбужденному по факту причинения смерти ФИО2 Н.В. В ходе осмотра места происшествия в присутствии начальника дежурной смены ОП № УМВД России по <адрес> ФИО19 им был обнаружен и изъят с рабочей поверхности стола один электронный носитель информации флеш карта в корпусе черного цвета, которая была упакована в один бумажный конверт, разъем которого был оклеен биркой с оттиском печати «Дежурной части ОП № УМВД России по <адрес>», на котором он и указанный им сотрудник поставили подписи. В ходе осмотра места происшествия, был составлен протокол, в котором после ознакомления участвующие поставили свои подписи. Протокол осмотра места происшествия, а ФИО2 изъятый электронный носитель информации, были переданы в следственный отдел по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. В ходе осмотра места происшествия изъятый электронный носитель информации не просматривался и пояснить о том, что именно на нем находится, он ничего не может.

Одновременно с этим может пояснить, что им осуществлялось оперативное сопровождение указанного дела, в ходе которого проводились неоднократные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сведений о лице, причастном к совершению преступления в отношении ФИО2 Н.В. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сведения о причастности лиц, находившихся на территории санатория – профилактория ООО «Белый Лебедь» в ночь с дата на дата, кроме причастности Годовникова А.В. установить не представилось возможным, лиц, обладающих значимой информацией о совершении данного преступления, за исключением лиц, узнавших из социальной сети «Интернет» установить не представилось возможным (том № л.д. 161-163).

По ходатайству защитника в судебном заседании были допрошены свидетели ФИО31 и ФИО32

Свидетель ФИО31 показал, что с ФИО2 он знаком с 1973 года, а с ФИО3 познакомился в 1996 году. За все время знакомства он никогда не видел между ними никаких ссор, а видел только обоюдную любовь. Даже когда они расторгли брак, они продолжали проживать вместе. Конфликты у них бывали, как и во всех семьях, они иногда ссорились из-за ревности Андрея, так как Андрей сам по себе ревнивый человек, а ФИО3 очень эффектная женщина, красивая. После ссор ФИО3 съезжала к маме и через несколько дней снова возвращалась. При нем никакого применения силы, грубости не было. ФИО3 ему никогда не говорила, что Андрей применяет силу. Примерно в 2020 году ФИО3 позвонила ему и сказала, что на почве ревности у них с Андреем произошла ссора и она на 3 дня уезжала к родителям, но потом Андрей приехал с цветами и она вернулась. дата утром он общался и с ФИО3 и с Андреем, их взаимоотношения были ровными. Охарактеризовать ФИО2 может как хорошего отца и мужа. Он все делал для того, чтобы ФИО3 оставалась с ним, они всегда вместе отдыхали. Он зарабатывал деньги, чтобы в семье был достаток. Когда они собирались одной компанией, они выпивали алкоголь, но он никогда не видел агрессии от Андрея, тем более в отношении ФИО3, или в ее присутствии.

Свидетель ФИО32 показал, что за время их знакомства и дружбы семьями он видел между ФИО40 замечательные отношения. Это очень благополучная семья, они всегда находились на позитиве. Они часто и подолгу общались, и ФИО3 никогда не говорила о какой-либо агрессии Андрея, и они этого не замечали. дата он разговаривал с ФИО3, у нее был день рожденье, настроение у нее было прекрасное, она была очень веселая, общительная. Знает ФИО2 с 2016 года и может охарактеризовать его с положительной стороны, всегда во всем помогал детям, на их семью было приятно смотреть, взаимоотношения в семье были хорошие, каких-либо негативных действий он не замечал. Они встречались регулярно 1-2 раза в месяц семьями, проводили вместе поездки, в отпуск ездили за границу. После принятия алкоголя было весело, никакого буйного поведения и агрессии не было.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшей и свидетелей, вина Годовникова А.В. подтверждается ФИО2 материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому с участием специалиста ЭКО ОП № УМВД России по <адрес> ФИО33, государственного судебно-медицинского эксперта отделения экспертизы трупов ВГО ГБУЗ «<адрес>вое Бюро судебно-медицинской экспертизы» ФИО34, следователя - криминалиста отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ФИО35, при участии ФИО2 А.В., дата года рождения, дата в период с 16 часов 45 минут до 18 часов 10 минут, произведён осмотр сруба – одиночно стоящего строения, не имеющего номера, расположенного на территории земельного участка санатория – профилактория ООО «Белый Лебедь» по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>. В ходе осмотра места происшествия на полу в помещении спальной комнаты обнаружен труп ФИО2 Н.В., дата года рождения, расположенный в положении лёжа на животе, головой ориентирован в сторону угла, между дверным проёмом в спальную комнату и окном, нижними конечностями в сторону кровати, труп прикрыт цветным пледом, нижние конечности прикрыты трико темно - синего цвета. Правая рука отведена от туловища, согнута в локтевом суставе, левая рука находится под грудной клеткой. Трупные явления: кожные покровы холодные на ощупь, трупные пятна располагаются по передней поверхности, островчатые, слабовыраженные, светло - фиолетового цвета, при нажатии пальцем исчезают, восстанавливают свой первоначальный цвет, через 1 (одну) минуту 32 (тридцать две) секунды. На трупе ФИО2 Н.В. одето: платье чёрное, на четвёртом пальце правой кисти, а также на третьем пальце левой кисти одето по одному кольцу. При визуальном осмотре трупа ФИО2 Н.В. обнаружены телесные повреждения в виде: в области лица, шеи, грудной клетки, нижних, верхних конечностей множественные ссадины и кровоподтёки, в области носа и верхней губы множественные раны, патологическая подвижность костей при пальпации, остальные кости черепа, грудной клетки, верхних и нижних конечностей на ощупь целы, кожные покровы обильно обпачканы подсохшей кровью.

В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: трико темно - синего цвета; чехол тёмного цвета, на поверхности которого имеются следы вещества бурого цвета; мобильный телефон фирмы производителя «iPhone, Model A1778 FCC ID: BGG-E3091A IC: 579C-E3091A», в чехле розового цвета; тюль с окна, расположенного прямо от входа в спальную комнату, с каплями вещества бурого цвета; две наволочки и простынь со следами, пятнами и каплями вещества бурого цвета; три фрагмента бумаги со следами подошвы обуви, веществом бурого цвета; фрагменты от межкомнатной двери, на поверхности которых имеются следы вещества бурого цвета, изъятые в спальной комнате; два фрагмента ткани, изъятые в спальной комнате; брусок, на поверхности которого имеются следы вещества бурого цвета, с дверного проёма спальной комнаты; две тюли с окна, расположенного в помещении кухни гостиной, с пятнами вещества бурого цвета; крупные фрагменты межкомнатной двери со следами вещества бурого цвета; мелкие фрагменты межкомнатной двери со следами вещества бурого цвета; фрагменты стекла со следами вещества бурого цвета; фрагменты ткани; фрагменты волос со стены помещения кухни гостиной, расположенной с правой стороны от прохода в помещение спальной комнаты; туфли чёрного цвета; две дактилоскопические пленки с тремя следами рук с поверхности стеклянного стакана.

В ходе осмотра места происшествия на две дактилоскопические карты дактилоскопированы: труп ФИО2 Н.В., дата года рождения и участвующий Годовников А.В., дата года рождения (том № л.д. 37-44, приложения том № л.д. 45-57, 58-64);

- протоколом осмотра трупа от дата, согласно которому в помещении ГБУЗ «<адрес>вое БЮРО судебно-медицинской экспертизы», расположенном по адресу: <адрес>В, дата в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, произведен осмотр трупа ФИО2 Н.В., на котором обнаружены телесные повреждения: осаднения в области лица, на лбу с переходом на периорбитальную область справа и слева, на щёчные области, на области подбородка, нижней челюсти справа и слева, осаднения темно - красного цвета, на некоторых участках более выраженное, пергаментной плотности, на общем участке 16 на 23 сантиметра, мягкие ткани в периорбитальных областях, в области верхних и нижних век отёчные; на лбу справа в надбровной области две раны, одна над другой, первая рана размерами 0,6 на 0,7 см., дном раны являются мягкие ткани головы, края неровные, с округлыми концами, вторая рана на 0,5 см. выше вышеописанной раны, рана вертикально ориентированная, углообразная, длиной лучей 1 и 0,8 см., углом повёрнута влево, края неровные, концы округлые и у правой части раны имеется также свободно лежащий кожный лоскут, размерами 1 на 0,6 см.; срединно на лбу на участке 6 на 2 см., ссадины линейной, дугообразной и овальной форм, размерами дугообразной формы 2,5 на 0,3 см., овальной формы 0,7 на 0,5 см., округлой формы 1,5 на 1,5 см., с поверхности корочка слегка западающая над уровнем окружающей кожи, темно-красного цвета, подсохшая; патологическая подвижность костей носа, на спинке носа, срединно, имеется рана, горизонтально - ориентированная, размерами 1,6 на 0,5 см., верхний край раны со свободно лежащим лоскутом размерами 0,3 на 1 см., края раны неровные и концы округлые, дном раны являются мягкие ткани лица, на переносице поверхностная, ушибленная рана, молнеобразной формы с длиной лучей 1 и 5 см., перемычка 0,3 см., длина следующего луча 1 см., лучи шириной 0,3 см., края раны неровные и концы округлые, дном раны являются мягкие ткани лица; отёк мягких тканей в области верхней губы, рана на верхней губе справа, горизонтально - ориентированная, 1,2 на 0,6 см., края не ровные, округлые концы, в дне раны, видны соединительно - тканные перемычки, рана проникает в ротовую полость и там слепо заканчивается; на верхней губе больше справа кровоподтёк, размерами 3,2 на 1,4 см., темно-красного цвета на фоне осаднения; в области уздечки верхней губы, рана на слизистой оболочке, размерами 2 на 1,2 см., с неровными краями, округлыми концами и кровоподтёчными мягкими тканями и слизистыми вокруг; на слизистой оболочке верхней губы, срединно, чуть справа, вертикальная рана 2,5 на 0,4 см., дном раны, являются мягкие ткани верхней губы; на нижней губе на слизистой оболочке, срединно, чуть слева, ушибленная рана, овальной формы, горизонтально ориентированная, размерами 2,2 на 1 см., края неровные, концы округлые, в дне раны видны соединительно - тканные перемычки, дном раны, являются мягкие ткани губы; на 1,5 см. правее от вышеописанной раны, рана линейной формы вертикально-ориентированная 1,3 на 0,3 см., в дне раны видны соединительно - тканные перемычки, дном раны, являются мягкие ткани губы, имеются темно - красные кровоизлияния на слизистой оболочки верхней и нижней губ и частично дёсен с первого по четвёртый, пятый зубы сверху и снизу, справа и слева; на передней поверхности шеи с переходом на левую боковую поверхность, осаднение темно - красного цвета, в нижней трети шеи 6,5 на 4 см., с подсохшей корочкой, со слегка западающим над уровнем кожи; правее вышеописанного осаднения, еще одно осаднение, в нижней трети шеи, срединно, больше справа, светло-красного цвета, с подсохшей корочкой, размерами 3 на 1,5 см., на 2,5 см.; ниже вышеописанного осаднения на передней поверхности шеи, на фоне кровоподтёков тёмно-красного цвета на участке 8 на 5 см., множественные (три) осаднения; в проекции сочленения левой ключицы с грудиной, на передней поверхности груди, два вышеописанных осаднения горизонтально-ориентированные, тёмно-красного цвета, размерами 1,3 на 1 см., 3,5 на 1 см., третье вышеописанное осаднение косо-вертикально ориентированное, тёмно-красного цвета, размерами 5,5 на 0,6; на груди, в проекции четвёртого ребра, горизонтально-ориентированные осаднения, размерами 8,5 на 2 см., тёмно-красного цвета, пергаментной плотности; полосовидные ссадины, направленные сверху вниз от осаднения, множественные, длиной от 0,5 до 2,5 см.; на передней и правой боковой поверхности правого плеча, на всем протяжении, множественные кровоподтёки, красно-фиолетового цвета, округлой формы, размерами от 1,5 на 1 см., до 5 на 3 см.; отдельно от описанных кровоподтёков, множественные ссадины линейной, округлой,

овальной форм, с разной направленностью, как вертикальной, косо-вертикальной, так и горизонтальной, размерами линейные от 0,5 на 0,1 см. до 5 см. в длину, округлые, овальные от 1,6 на 1,5 см. до 3 на 1,4 см. в длину, осаднения все с поверхностью тёмно-красного цвета, с подсохшей корочкой, слегка западающие над уровнем кожи, пергаментной плотностью, подсохшей; в правой локтевой области по задней поверхности, два осаднения овальной полулунной формы, размерами 6 на 2 см., неправильно овальной формы и размерами 3 на 1,5 см., пергаментной плотности, тёмно-красного цвета, слегка западающие над уровнем кожи; вокруг осаднения овальной полулунной формы, мелкие ссадины и осаднения; также от верхнего края описанного осаднения отходят две линейные ссадины, размерами 2 и 2 на 1 см. длиной, все осаднения находятся на фоне кровоподтёков, темно-красного и фиолетового цвета, на участке размерами 7 на 8 см.; на наружной, передней поверхности правого предплечья, в средней трети, кровоподтёк, размерами 3,5 на 1,5 см., красно-фиолетового цвета, с чёткими границами; на задней поверхности правого предплечья, в верхней и нижней третях, ссадины, линейной формы, горизонтально ориентированные, в верхней трети размерами 4 на 0,3 см., в нижней трети 4,5 на 0,8 см.; на задней поверхности правого предплечья, по всему предплечью, в верхней средней и нижней третях, множественные ссадины, линейной, овальной, неправильной формы, на фоне кровоподтёков тёмно-красного цвета, ссадины линейные, размерами от 0,5 на 0,1 см. до 4,5 на 0,3 см., а овальной, неправильной формы от 1,5 на 1 см. до 5 на 1,5 см.; на тыльной поверхности правой кисти, множественные кровоподтёки; в области пястных костей, в проекции второго пальца, кровоподтёк, размерами 4 на 1,5 см., красно-фиолетового цвета, на фоне которого имеется отслоённый верхний слой кожи, размерами 0,6 на 0,5 см.; кровоподтёк у основания фаланги четвёртого пальца, размерами 2 на 1,5 см., синюшно-фиолетового цвета, интенсивный, с чёткими границами; на фалангах всех пальцев правой кисти, множественные мелкие ссадины, линейной формы, размерами от 0,3 см до 1,3 см. в длину; на передней поверхности, нижней трети предплечья, у основания запястья, кровоподтёк в проекции пятого пальца, размерами 1,5 на 1,5 см.; на левой боковой поверхности левого плеча и на задней поверхности левого плеча, в верхней средней и нижних третях, на фоне множественных кровоподтёков, красно-фиолетового цвета, размерами от 1,5 на 1,5 см. до 5,2 на 3 см., множественные, линейные ссадины, часть из которых с косо-вертикально ориентированными мелкими ссадинами, все ссадины разного направления, ориентации, косо-вертикального, косо-горизонтального, вертикального, размерами от 0,5 на 0,1 см. до 5,6 на 0,3 и 3,5 на 0,5 см.; в левой локтевой области по задней поверхности, на фоне кровоподтёка, размерами 8 на 8 см., красно-фиолетового цвета, с чёткими границами, интенсивный, с отёкшими мягкими тканями, на фоне него множественные ссадины и осаднения, линейной и неправильно овальной форм, разной ориентации, как горизонтальной, так и вертикальной, косо-вертикальной, размерами линейные от 0,3 до 1 см., неправильно-овальные от 1,3 на 0,5 см. до 3 на 1 см.; на задней поверхности левого предплечья, на фоне множественных кровоподтёков, красно-фиолетового, синюшно-фиолетового цветов, округлых форм, размерами от 1 на 1 см. до 3 на 2,5 см.; множественные ссадины, линейной, косо-горизонтальной, горизонтальной, косо-вертикальной, вертикальной форм, размерами от 0,6 на 0,2 см. до 6 на 0,1 см. в длину; у основания фаланг второго, третьего пальца кровоподтёк, размерами 4 на 2,5 см., красно-фиолетового цвета, с чёткими границами и интенсивный, в области ребра кровоподтёк, размерами 5,5 на 1,5 см., аналогично вышеуказанному и в области фаланги первого пальца, размерами 2,5 на 2,5 см.; на тыльной поверхности левой кисти, множественные ссадины, линейной, овальной, округлой форм, разной ориентации, размерами линейной формы от 0,2 до 3 см., округлой формы от 0,3 на 0,3 см. до 0,9 на 0,5 см.; в левой коленной области, по передней поверхности, ссадины, округлой, линейной форм, линейной формы (две), размерами 0,6 на 0,1 см., округлой формы размерами 1,5 на 1 см., 1 на 0,4 см.; на 2 см. выше от вышеописанных ссадин и на 4 см. правее, множественные, линейные ссадины в области нижней трети левого бедра по передней поверхности; на левой боковой поверхности левого бедра, в нижней трети, линейные, косо-вертикально ориентированные, размерами от 0,6 на 0,2 см. до 3,5 на 0,2 см.; в средней трети левой голени, по передней поверхности, срединно, кровоподтёк, размерами 8 на 1,8 см., синюшно, красновато-фиолетового цвета; на внутренней боковой поверхности левого голеностопного сустава, кровоподтёки округлой формы, размерами 2,5 на 2 см., на тыльной поверхности стопы, у основания токарной кости, размерами 5 на 2 см., у основания фаланги четвёртого пальца левой стопы, размерами 2 на 1 см., в области голеностопного сустава слева, размерами 3 на 1,5 см., все синюшно-

фиолетового цвета, с чёткими границами, слегка отёкшими мягкими тканями и у последнего, несколько мелких ссадин, круглых, размерами 0,2 см. в диаметре, темно - красного цвета, пергаментной плотности; по передней поверхности правого бедра, в верхней средней и нижних третях, кровоподтёки, округлой, овальной формы, в верхней части бедра овальной формы косо-вертикально ориентированные, в нижней части бедра горизонтально-ориентированные, всего четыре кровоподтёка, первый кровоподтёк в верхней трети бедра округлой формы, размерами 1,5 на 1,5 см., второй в средней трети бедра, размерами 5 на 1 см., третий округлой формы, в средней трети бедра, размерами 1 на 1 см., четвёртый горизонтально ориентирован, овальной формы в нижней трети бедра, размерами 3,5 на 1 см., кровоподтёки синюшно-фиолетового, красно-фиолетового цветов, с чёткими границами, интенсивные, слегка отёкшими мягкими тканями вокруг; в правой коленной области, срединно, три осаднения, в верхней части, размерами 2 на 1 см., 0,8 на 0,8 см., в нижней части правого коленного сустава, размерами 1,5 на 1 см., темно-красной, светло-красной поверхности, с корочкой, слегка западающей над окружающей кожей; в правой коленной области, множество кровоподтёков, округлой формы, размерами от 1 на 1 см. до 3 на 1,8 см.; в верхней трети правой голени по передней поверхности кровоподтёк, размерами 1,5 на 1,5 см.; в средней трети кровоподтёк, размерами 2 на 1,5 см.; на тыльной поверхности правой стопы, у основания второго, третьего пальца кровоподтёк, размерами 4 на 2 см.

В ходе осмотра трупа изъято: платье чёрного цвета; на два фрагмента марли получены образец содержимого влагалища и смыв с поверхности кожных покровов наружных половых губ; на один фрагмент марли получен образец содержимого анального отверстия; произведены срезы ногтевых пластин с правой и левой рук; получены образцы волос (том № л.д. 65-70, приложение том № л.д. 71-72);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому с участием начальника смены дежурной части ОП № УМВД России по <адрес> ФИО19, дата в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, произведён осмотр помещения дежурной части ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят один электронный носитель информации – флеш накопитель в корпусе черного цвета «SP 32GB» с записями, полученными с камер наружного наблюдения расположенных на территории санатория - профилактория ООО «Белый Лебедь», по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес> (том № л.д. 11-14, приложения том № л.д. 15-16, 37);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому с участием свидетеля ФИО30, дата в период с 17 часов 30 минут до 18 часов 10 минут, произведён осмотр служебного помещения – кабинета администратора, расположенного в административном здании санатория - профилактория ООО «Белый Лебедь», по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>. В ходе осмотра места происшествия на электронном устройстве мобильном телефоне фирмы производителя «IPhone» «Model A 1784 FCC ID: DCG – E3092F IC: 579C – E3092A» участвующей ФИО30, был обнаружен видеофайл от дата с записью, произведенной в 01 час 09 минут дата с изображением танцующих Годовникова А.В. и ФИО2 Н.В., который был изъят путем перекопированния на один электронный носитель информации DVD-R диск (том № л.д. 95-99, приложения том № л.д. 100-101, том № л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому с участием свидетеля ФИО30, дата в период с 18 часов 15 минут до 19 часов 05 минут, произведён осмотр участка местности расположенного на территории санатория - профилактория ООО «Белый Лебедь», по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, на котором расположен сруб – одиночно стоящее строение. В ходе осмотра места происшествия участвующая ФИО30 находясь на участке местности расположенном на расстоянии около 95 метров в северо-восточном направлении от административного здания санатория - профилактория ООО «Белый Лебедь», расположенного по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, указала на сруб – одиночно стоящее строение, пояснив, что дата труп ФИО2 Н.В. был обнаружен именно в данном срубе – одиночно стоящем строении (том № л.д. 102-105, приложение том № л.д. 106-108);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в служебном кабинете № следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета

Российской Федерации по <адрес>, по адресу: <адрес>-А, у подозреваемого Годовникова А.В. в присутствии защитника ФИО36 были изъяты: брюки, рубашка, куртка – пуховик, электронное устройство мобильный телефон фирмы производителя «IPhone», IMEI: № , IMEI: 35539608345517 (том № л.д. 171-174, приложение том № л.д. 175);

- протоколом получения образцов для исследования от дата, согласно которому у подозреваемого Годовникова А.В. в присутствии защитника Нагорного В.Д. получены образцы букального эпителия и срезы с ногтевых пластин правой и левой рук (том № л.д. 178-180);

- заключением эксперта № от дата, согласно которому эксперт пришел к следующим выводам:

1. При судебно-медицинском исследовании трупа ФИО2 Н.В. обнаружены следующие повреждения:

а). Неполный разрыв атланто-окцепитального сочленения; кровоизлияния в кожно-мышечном лоскуте головы в лобно-теменных областях справа и слева и в затылочной области; множественные кровоподтеки, ссадины и осаднения головы; вывих С2-С4 шейных позвонков; кровоизлияние в оболочку спинного мозга в проекции С1-С4 шейных позвонков; кровоизлияния в области мягких тканей С1-С6 шейных позвонков; субарахноидальные кровоизлияния в правой и левой теменных областях, в лобных областях по межполушарной поверхности и по базальной поверхности; гемоперитонеум (250-300 мл); разрыв печени, кровоизлияние области ложа желчного пузыря; кровоизлияния в ножку селезенки, в ткань диафрагмы справа, в мягкие ткани в области пупочной связки печени; кровоизлияния в серозную оболочку 12-типерстной кишки; множественные кровоподтеки туловища, и конечностей перелом тела грудины в области 3 межреберья, множественные двухсторонние переломы ребер с нарушением целостности каркаса и повреждением реберной плевры и выстоянием костных отломков в плевральную полость сопровождающиеся кровоизлияниями в окружащие мягкие ткани; кровоизлияния под плевру легких, ушиб легких; множественные кровоподтеки; перелом правого рожка гортани с кровоизлиянием в окружающие мягкие ткани; множественные ссадины и осаднения туловища и конечностей.

2. Все вышеуказанные повреждения причинены действиями тупых твердых предметов, с ограниченной или не ограниченной поверхностью, как при ударе таковыми, так и при соударении о таковые, несли характер прижизненности причинения, были получены в непосредственной близости с наступлением смерти и в своей совокупности, квалифицируются, как тяжкий вред причиненному здоровью человека, по признаку угрожающего жизни состоянию, согласно пункту 6.2.1. «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

3. Смерть ФИО2 Н.В. наступила от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, шейного отдела позвоночника и конечностей с повреждением внутренних органов, вывихом в С2-С4 шейных позвонков, неполным разрывом атланто-окцепитального сочленения, осложнившегося травматическом шоком с кровопотерей.

4. Связь между тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, шейного отдела позвоночника и конечностей с повреждением внутренних органов, вывихом в С2-С4 шейных позвонков, неполным разрывом атланто-окцепитального сочленения и смертью – прямая причинная.

5. Гр. ФИО2 Н.В. могла совершать активные действия в течении некоторого времени до момента потери сознания.

6. Положение пострадавшего и нападавшего в момент причинения повреждений, могло быть любым, при условии доступности области повреждения для их причинения.

7. Каких-либо морфологических признаков, свидетельствующих о наличии у потерпевшей при жизни тяжелых соматических заболеваний не имеется.

8. При судебно-химическом исследовании в крови и моче от трупа ФИО2 Н.В. обнаружен этиловый спирт концентрацией в крови 2,0 % и 1,8 % в моче, что применительно к живым лицам, соответствует средней степени алкогольного опьянения.

9. При судебно-химическом исследовании в моче от трупа ФИО2 Н.В., наркотические и психотропные вещества не обнаружены (том № л.д. 194-202);

- заключением эксперта № от дата, согласно которому эксперт пришел к следующим выводам:

1. Все повреждения описанные в п. 1 выводов из заключения эксперта № от дата могли быть причинены при обстоятельствах, указанных обвиняемым Годовниковым А.В., в ходе допросов в качестве подозреваемого от дата, в качестве обвиняемого от дата, и проверки показаний на месте от дата.

2. Между тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, шейного отдела позвоночника и конечностей, с повреждением внутренних органов, вывихом С2-С4 шейных позвонков, неполным разрывом атланто-окцепитального сочленения и смертью имеется прямая причинная связь.

3. Все повреждения описанные в п. 1 выводов из заключения эксперта № от дата могли быть причинены в результате не менее 31 и более ударного травмирующего воздействия; в связи с массивностью и наложением некоторых повреждений друг на друга, достоверно точно высказаться не представляется возможным.

4. Не исключаю возможности нанесения телесных повреждений обнаруженных в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы трупа ФИО2 Н.В., фрагментами деревянного полотна (бруса). В связи с тем, что не отобразились конструктивные особенности травмирующих предметов и ввиду схожего механизма образования повреждений (в результате ударного травматического воздействия тупыми твердыми предметами с ограниченной поверхностью или не ограниченной травмирующей поверхностью) разграничить повреждения нанесенные кулаками, ногами или деревянным брусом, или при соударении о твердый пол, достоверно точно не представляется возможным (том № л.д. 215-232);

- заключением эксперта № от дата, согласно которому эксперт пришел к следующим выводам:

1. Ответ на вопрос №: Смерть ФИО2 Н.В. наступила от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, шейного отдела позвоночника и конечностей с повреждением внутренних органов, вывихом в С2-С4 шейных позвонков, неполным разрывом атланто-окцепитального сочленения, осложнившегося травматическом шоком с кровопотерей.

2. Ответ на вопрос №: Исходя из данных заключения эксперта № от дата, смерть гр. ФИО2 Н.В., дата года рождения, наступила в срок до 1-2 суток к моменту судебно-медицинскому исследованию трупа в морге бюро СМЭ от дата.

3. Ответ на вопрос №, №, №: При судебно-медицинском исследовании трупа ФИО2 Н.В. обнаружены следующие повреждения: Неполный разрыв атланто-окцепитального сочленения; кровоизлияния в кожно-мышечном лоскуте головы в лобно-теменных областях справа и слева и в затылочной области; множественные кровоподтеки, ссадины и осаднения головы; вывих С2-С4 шейных позвонков; кровоизлияние в оболочку спинного мозга в проекции С1-С4 шейных позвонков; кровоизлияния в области мягких тканей С1-С6 шейных позвонков; субарахноидальные кровоизлияния в правой и левой теменных областях, в лобных областях по межполушарной поверхности и по базальной поверхности; гемоперитонеум (250-300 мл); разрыв печени, кровоизлияние области ложа желчного пузыря; кровоизлияния в ножку селезенки, в ткань диафрагмы справа, в мягкие ткани в области пупочной связки печени; кровоизлияния в серозную оболочку 12-типерстной кишки; множественные кровоподтеки туловища, и конечностей перелом тела грудины в области 3 межреберья, множественные двухсторонние переломы ребер с нарушением

целостности каркаса и повреждением реберной плевры и выстоянием костных отломков в плевральную полость сопровождающиеся кровоизлияниями в окружающие мягкие ткани; кровоизлияния под плевру легких, ушиб легких; множественные кровоподтеки; перелом правого рожка гортани с кровоизлиянием в окружающие мягкие ткани; множественные ссадины и осаднения туловища и конечностей. Все вышеуказанные повреждения причинены действиями тупых твердых предметов, с ограниченной или не ограниченной поверхностью, как при ударе таковыми, так и при соударении о таковые, например при радении с высоты собственного роста и соударении о твердый пол, кулаками, ногами, деревянным бруском и т.п., данные повреждения несли характер прижизненности причинения, были получены в непосредственной близости с наступлением смерти и в своей совокупности, квалифицируются, как тяжкий вред причиненному здоровью человека, по признаку угрожающего жизни состоянию, согласно пункту 6.2.1. «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

4. Ответ на вопрос №: Между тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, шейного отдела позвоночника и конечностей, с повреждением внутренних органов, вывихом С2-С4 шейных позвонков, неполным разрывом атланто-окцепитального сочленения и смертью имеется прямая причинная связь.

5. Ответ на вопрос №: гр. ФИО2 Н.В. после получения вышеописанных телесных повреждений, могла совершать активные действия в течении некоторого времени до момента потери сознания.

6. Ответ на вопрос №: Положение пострадавшего и нападавшего в момент причинения повреждений, могло быть любым, при условии доступности области повреждения для их причинения, так же не исключаю возможности положения потерпевшей и нападавшего друг к другу в момент нанесения телесных повреждений указанные в протоколах допроса, проверки показаний на месте и на видео с диска с записью проверки показаний на месте.

7. Ответ на вопрос №: Все повреждения описанные в п. 1 выводов из заключения эксперта № от дата могли быть причинены в результате не менее 31 и более ударного травмирующего воздействия; в связи с массивностью и наложением некоторых повреждений друг на друга, достоверно точно высказаться не представляется возможным.

8. Ответ на вопрос №: Каких-либо морфологических признаков, свидетельствующих о наличии у потерпевшей при жизни тяжелых соматических заболеваний не имеется.

9. Ответ на вопрос №: При судебно-химическом исследовании в крови и моче от трупа ФИО2 Н.В обнаружен этиловый спирт концентрацией в крови 2,0 % и 1,8 % в моче, что применительно к живым лицам, соответствует средней степени алкогольного опьянения.

10. При судебно-химическом исследовании в моче от трупа ФИО2 Н.В., наркотические и психотропные вещества не обнаружены.

11. Ответ на вопрос №: Не исключаю возможности нанесения телесных повреждений, обнаруженных в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы трупа ФИО2 Н.В., фрагментами деревянного полотна (бруса). В связи с тем, что не отобразились конструктивные особенности травмирующих предметов и ввиду схожего механизма образования повреждений (в результате ударного травматического воздействия тупыми твердыми предметами с ограниченной поверхностью или не ограниченной травмирующей поверхностью) разграничить повреждения, нанесенные кулаками, ногами или деревянным брусом, или при соударении о твердый пол, достоверно точно не представляется возможным.

12. Ответ на вопрос №: Все повреждения описанные в п. 1 выводов из заключения эксперта № от дата могли быть причинены при обстоятельствах, указанных обвиняемым Годовниковым А.В., в ходе допросов в качестве подозреваемого от дата, в качестве обвиняемого от дата и проверки показаний на месте от дата (том № л.д. 9-31);

- заключением эксперта № от дата, согласно которому эксперт пришел к следующим выводам:

1. У гр-на Годовникова А.В., дата года рождения, при обращении в травмпункт № КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № » дата имелись ссадины правого плеча, левого предплечья, передней брюшной стенки.

2. Данные повреждения давностью около могли быть причинены как в результате тангенциального (скользящего) воздействия твердого тупого предмета (предметов), так и твердым предметом с неровной, шероховатой поверхностью или имеющим заостренный край (ребро), возможно в срок, указанный в постановлении.

3. Ссадины, сами по себе, кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности за собой не влекут и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью (п. 9 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» Приложение к приказу МЗиСР РФ от дата №н) (том № л.д. 46-48);

- заключением эксперта №,7 12-559/2021 от дата, согласно которому:

Кровь потерпевшей ФИО2 Н.В. относится к В? группе.

На представленных на исследование вещественных доказательствах: фрагментах двери (об. 11-15), крупных фрагментах двери (об. 19-47); мелких фрагментах двери (об. 48-57), тюле (об. 61-62), тюле (об. 64), наволочке (об. 65), наволочке (об. 66); простыне (об. 67-68) обнаружена кровь человека к В? группы. При молекулярно-генетическом исследовании установленные сочетания генетических признаков (объекты 14, 34, 48, 60, 66, 67) совпадают с таковыми в образце ФИО2 Н.В. С вероятностью более 99,99 % кровь принадлежит ФИО2 Н.В. Установленные сочетания генетических признаков исключают возможность происхождения крови от Годовникова А.В.

На фрагментах стекла (об. 1-10), фрагменте ткани с пайетками (об. 16), тюле (об. 63), чехле (об. 59-60), платье (об. 69, 70) обнаружена кровь человека, установленные сочетания генетических признаков (объекты 3, 16, 63) совпадают с таковыми в образце ФИО2 Н.В. С вероятностью более 99,99 % кровь принадлежит ФИО2 Н.В. Установленные сочетания генетических признаков исключают возможность происхождения крови от ФИО2 А.В.

На рубашке Годовникова А.В. (об. 72-76) обнаружена кровь человека, установленные сочетания генетических признаков в объекте 72 совпадают с таковыми в образце ФИО2 Н.В., а в объекте 76 - с генетическими признаками самого Годовникова А.В. С вероятностью более 99,99 % кровь в объекте 72 принадлежит ФИО2 Н.В., в объекте 76 кровь принадлежит Годовникову А.В.

На пуховике (77-80) обнаружена кровь человека, установленные сочетания генетических признаков (объекты 77, 80) совпадают с таковыми в образце ФИО2 Н.В. С вероятностью более 99,99 % кровь принадлежит ФИО2 Н.В. Установленные сочетания генетических признаков исключают возможность происхождения крови от Годовникова А.В. На фрагментах ткани (об. 17-18), кальсонах (трико) крови не обнаружено.

Биологический материал, обнаруженный на кальсонах (трико) в (об. 71), с вероятностью более 99,99 % принадлежит самому Годовникову А.В.

На бруске (об. 58), обнаружена кровь человека, установленные сочетания генетических признаков исключают возможность её происхождения как от Годовникова А.В., так от ФИО2 Н.В.

На брюках Годовникова А.В. пятен и помарок подозрительных на кровь не обнаружено (том № л.д. 64-73);

- заключением эксперта №,7 14-560/2021 от дата, согласно которому:

В срезах ногтевых пластин с пальцев рук правой и левой кисти трупа ФИО2 Н.В. (об. 4) обнаружены эпителиальные клетки. При исследовании генетического материала, полученного из объекта 4, установлено устойчиво воспроизводимое сочетание генетических признаков, совпадающее с ФИО2 Н.В. Таким образом, с вероятностью более 99,99 %, эпителий может происходить от ФИО2 Н.В. Происхождение от ФИО2 А.В. исключается.

В срезах ногтевых пластин с правой, левой руки подозреваемого Годовникова А.В. (об. 5) обнаружены эпетелиальные клетки при исследовании генетического материала, полученного из объекта 5, установлено устойчиво воспроизводимое сочетание генетических признаков, совпадающее с Годовниковым А.В. Таким образом, с вероятностью более 99,99 %, эпителий может происходить от Годовникова А.В. Происхождение от ФИО2 Н.В. исключается.

На марлевых тампонах с содержимым влагалища, кожных покровов наружных половых губ и анального отверстия ФИО2 Н.В. сперматозоиды и семенная жидкость не обнаружены. Молекулярно-генетическое исследование не целесообразно (том № л.д. 87-92);

- заключением эксперта №-/2021 от дата, согласно которому:

Объекты, изъятые в помещении кухни-гостиной, действительно являются окрашенными волосами и происходят с головы одного и того же человека. Судя по корневым концам волосы отжившие, не пригодные для молекулярно-генетического исследования. Не смотря, на то, что волосы-улики сходны с волосами потерпевшей ФИО2 Н.В. по всем морфологическим признакам, категорически высказаться о возможности принадлежности волос потерпевшей не представляется возможным, так как образцы волос представлены с одной области, а групповая принадлежность волос-улик не определена (том № л.д. 106-108);

- заключением эксперта №,7 55-573/2021 от дата, согласно которому:

На трёх фрагментах бумаги (об. 3) туфлях Годовникова А.В. (об. 4-5) обнаружена кровь человека. При исследовании генетического материала, полученного из объектов 3, 4, 5 установлено устойчиво воспроизводимое сочетание генетических признаков, совпадающее с ФИО2 Н.В. Таким образом, с вероятностью более 99,99 %, кровь на фрагменте бумаги (об. 3) и туфлях Годовникова А.В. может происходить от ФИО2 Н.В. Происхождение от Годовникова А.В. исключается.

При исследовании генетического материала, полученного из объектов 1, 2 результат не получен. Таким образом, генетический материал, полученный из указанных объектов не пригоден для молекулярно-генетического исследования по причине малого количества и/или деградации ДНК (том № л.д. 119-124);

- заключением эксперта № от дата, согласно которому:

Четыре следа обуви на фрагментах листов бумаги с максимальным размером сторон 200х125 мм, 209х98 мм, 90х88 мм, пригодны для установления групповой принадлежности обуви их оставившей. Решить вопрос о пригодности обуви для идентификации возможно лишь при наличии словообразующего объекта.

След обуви (см. иллюстрацию 10 отм. А) на фрагменте бумаги с максимальным размером сторон 90х88 мм, изъятый с места происшествия от дата по адресу <адрес>, о. Русский, Бухта Воевода, <адрес>, оставлен ботинком на правую ногу, представленным на исследование.

Следы обуви, изъятые с места происшествия на фрагментах бумаги с максимальным размером сторон 200х125 мм, 209х98 мм, 90х88 мм (см. иллюстрацию 10 отм. Б), могли быть оставлены как обувью, представленной на исследование, так и иной обувью, имеющей схожие типоразмерные характеристики и рисунок подошвенной части (том № л.д. 136-141);

- заключением эксперта № от дата, согласно которому:

Два следа пальцев рук, перекопированные на два отрезка темной дактилопленки с максимальными размерами сторон: 59х46 мм, 46х33 мм, изъятые в ходе осмотра места, происшествия от дата по адресу <адрес>, о. Русский, Бухта Воевода, <адрес>, пригодны для идентификации личности.

Один след пальца руки, перекопированный на отрезок темной дактилопленки с максимальными размерами сторон 59х46 мм для идентификации личности не пригоден.

Два следа пальцев рук перекопированные на отрезки темной дактилопленки с максимальными размерами сторон 59х46 мм, 46х33 мм, оставлены большим пальцем правой руки Годовникова А.В., дата года рождения (том № л.д. 154-159);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены: одна опечатанная картонная коробка с: опечатанным бумажным пакетом с двумя наволочками, простыней; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами стекла; опечатанным бумажным пакетом с двумя фрагментами ткани; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами пайеток; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами межкомнатной двери; опечатанным бумажным свертком с бруском; опечатанным бумажным пакетом с трико темного цвета; опечатанным бумажным пакетом с тюлем с окна; опечатанным бумажным пакетом с чехлом темного цвета; опечатанным бумажным пакетом с двумя тюлями с окна; опечатанным бумажным пакетом с мелкими фрагментами от межкомнатной двери; одна опечатанная картонная коробка с фрагментами межкомнатной двери; одна опечатанная картонная коробка с туфлями черного цвета (Годовникова А.В.); один опечатанный бумажный конверт с тремя фрагментами бумаги со следами обуви и вещества коричневого цвета; один опечатанный бумажный конверт с мобильным телефоном фирмы производителя «IPhone, Model A1778 FCC ID: BGG-E3091A IC:579-E3091A» в чехле розового цвета; один опечатанный бумажный конверт с двумя фрагментами темной дактилоскопической пленки со следами пальцев рук; один опечатанный бумажный конверт с фрагментами волос; одна опечатанная картонная коробка с платьем черного цвета (ФИО2 Н.В.); один опечатанный бумажный сверток с образцом крови ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с образцами волос ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с двумя фрагментами марли со смывом с влагалища, кожных покровов наружных половых губ трупа ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с фрагментом марли со смывом с анального отверстия трупа ФИО2 Н.В.; одна опечатанная картонная коробка с брюками, рубашкой, курткой (том № л.д. 204-218, приложение том № л.д. 219-231);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены: один опечатанный бумажный конверт с электронным устройством – мобильным телефоном фирмы производителя «IPhone», IMEI: № , IMEI: 35539608345517 (том № л.д. 239-241, приложение том № л.д. 242-245);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены: один опечатанный бумажный сверток с электронным носителем информации – DVD-R диском «SONNEN» «DVD-R» с видео файлом с наименованием «VID – 20210519-WA0008», с записью от дата Новогоднего вечера (том № л.д. 1-2, приложения том № л.д. 3-4, 5);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены: один опечатанный бумажный сверток с электронным носителем информации – флеш накопитель в корпусе черного цвета «SP 32GB», с записями с камер наружного видеонаблюдения расположенных на территории санатория - профилактория «Белый Лебедь», по адресу: <адрес>, остров Русский, <адрес> (том № л.д. 17-22, приложения том № л.д. 23-36, 37);

- рапортом дежурного ОП № УМВД России по <адрес> майора полиции ФИО37, согласно которому: дата в 14 часов 26 минут поступило сообщение о том, что на о. Русском в санатории «Белый Лебедь» скончалась женщина, данных о которой пока нет, прибыла ранее в санаторий на отдых (том № л.д. 79);

- сигнальным листом врача станции скорой медицинской помощи от дата, согласно которому: дата в 14 часов 45 минут по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес> санаторий «Белый Лебедь» зафиксирована смерть ФИО3, от: черепно-мозговой травмы, множественных переломов груди и конечностей (том № л.д. 80);

- рапортом инспектора (дорожно-патрульной службы) взвода № роты № батальона № в составе полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по <адрес> лейтенантом полиции ФИО38, согласно которому: дата неся службу в составе экипажа № , получив сообщение от оперативного дежурного дежурной части ОП № УМВД России по <адрес> об убийстве женщины, прибыл по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, где был обнаружен гражданин Годовников А.В., дата года рождения, около которого на полу была обнаружена женщина без признаков жизни (том № л.д. 89);

- протоколом проверки показаний на месте, данных обвиняемым Годовниковым А.В. дата, в ходе которого обвиняемый Годовников А.В. в присутствии защитника и иных участвующих лиц находясь по адресу: <адрес>, остров Русский, Бухта Воевода, <адрес>, санаторий - профилакторий «Белый Лебедь» дал показания об обстоятельствах совершенного преступления, последовательности и механизме его действий, а также продемонстрировал эти действия (том № л.д. 137-147).

Приведенные доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в связи с чем, суд признает их достоверными, допустимыми, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, в совокупности достаточными для признания Годовникова А.В. виновным в совершении инкриминируемого ему деяния.

Оценив всю совокупность добытых и исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемом ему преступлении, так как приведенные доказательства последовательны, дополняют друг друга, полностью соотносятся между собой по времени, месту, мотиву и способу совершения преступления, объективно отражают обстоятельства и события преступного деяния подсудимого.

В основу обвинительного приговора, суд берет показания подсудимого Годовникова А.В., не отрицавшего, что он дата находясь в помещении сруба, расположенного на территории санатория–профилактория ООО «Белый Лебедь» по адресу: <адрес>, остров Русский бухта Воевода, <адрес>, в ходе ссоры, открыв входную дверь в помещение сруба, сломав дверную ручку входной двери, выбил межкомнатную дверь, которая вела в помещении кухни, затем выбил межкомнатную дверь которая вела в спальную комнату, где находилась ФИО2 Н.В., после чего начал ругаться с последней и наносить множество ударов, не менее 31 удара, в область, головы, туловища, верхним и нижним конечностям, руками и ногами, а затем взял межкомнатную дверь, которой стал наносить удары ФИО2 Н.В. в область головы, шеи, туловища, лица, верхних и нижних конечностей.

Указанные показания Гдовникова А.В. даны в присутствии защитника, в допустимое процессуальное время, с предупреждением последнего об использовании его показаний в качестве доказательств в случае последующего отказа от показаний, показания потерпевшей, свидетелей, которые не противоречат представленным письменным доказательствам, имеющимся в материалах уголовного дела, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства совершения преступления, оснований не доверять показаниям свидетелей, у суда нет, так как показания свидетелей последовательные, не противоречивые, дополняют друг друга, согласуются между собой и с совокупностью других исследованных по делу доказательств. Судом не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в его привлечении к уголовной ответственности. Все доказательства по делу были добыты в соответствии с действующим законодательством.

Также суд кладет в основу приговора письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания указанных доказательств недопустимыми.

Доказательств, подтверждающих виновность подсудимого, по делу необходимое и достаточное количество.

О наличии умысла у Годовникова А.В., направленного на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ФИО2 Н.В., опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, кроме приведенных судом выше доказательств, свидетельствуют конкретные действия подсудимого по нанесению множества ударов – не менее 31, руками и ногами, а также фрагментами межкомнатной двери в область головы, груди, живота и различным частям тела потерпевшей.

Таким образом, умысел подсудимого Годовникова А.В. на причинение тяжкого вреда здоровью ФИО2 Н.В., опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, и его вина в совершении данного деяния нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и его действия подлежат квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Пояснения подсудимого о том, что он не хотел смерти ФИО2 Н.В., что он не помнит обстоятельства причинения повреждений ФИО2 Н.В. судом расценивается как желание минимизировать свою ответственность.

В судебном заседании достоверно установлено, что у потерпевшей ФИО2 Н.В. имелись телесные повреждения в виде: неполного разрыва атланто-окцепитального сочленения; кровоизлияния в кожно-мышечном лоскуте головы в лобно-теменных областях справа и слева, и в затылочной области; множественных кровоподтеков, ссадин и осаднения головы; вывиха С2-С4 шейных позвонков; кровоизлияния в оболочку спинного мозга в проекции С1-С4 шейных позвонков; кровоизлияния в области мягких тканей С1-С6 шейных позвонков; субарахноидальных кровоизлияний в правой и левой теменных областях, в лобных областях по межполушарной поверхности и по базальной поверхности; гемоперитонеума (250-300 мл); разрыва печени, кровоизлияния области ложа желчного пузыря; кровоизлияний в ножку селезенки, в ткань диафрагмы справа, в мягкие ткани в области пупочной связки печени; кровоизлияний в серозную оболочку 12-типерстной кишки; множественных кровоподтеков туловища, и конечностей перелома тела грудины в области 3 межреберья, множественных двухсторонних переломов ребер с нарушением целостности каркаса и повреждением реберной плевры, и выстоянием костных отломков в плевральную полость сопровождающихся кровоизлияниями в окружающие мягкие ткани; кровоизлияний под плевру легких, ушиба легких; множественных кровоподтеков; перелома правого рожка гортани с кровоизлиянием в окружающие мягкие ткани; множественных ссадин и осаднений туловища и конечностей.

Все вышеуказанные повреждения причинены действиями тупых твердых предметов, с ограниченной или не ограниченной поверхностью, как при ударе таковыми, так и при соударении о таковые, например при радении с высоты собственного роста и соударении о твердый пол, кулаками, ногами, деревянным бруском и т.п., данные повреждения несли характер прижизненности причинения, были получены в непосредственной близости с наступлением смерти и в своей совокупности, квалифицируются, как тяжкий вред причиненному здоровью человека, по признаку угрожающего жизни и состоянию.

Между тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, шейного отдела позвоночника и конечностей, с повреждением внутренних органов, вывихом С2-С4 шейных позвонков, неполным разрывом атланто-окцепитального сочленения и смертью имеется прямая причинная связь.

Все указанные повреждения могли быть причинены в результате не менее 31 и более ударного травмирующего воздействия.

Смерть ФИО2 Н.В. наступила от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, шейного отдела позвоночника и конечностей с повреждением внутренних органов, вывихом в С2-С4 шейных позвонков, неполным разрывом атланто-окцепитального сочленения, осложнившегося травматическим шоком с кровопотерей.

Таким образом, действия подсудимого Годовникова А.В. свидетельствуют о прямом умысле на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей ФИО2 Н.В. с использованием предметов в качестве оружия, поскольку объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ выражается в деянии, причинившем тяжкий вред здоровью, и причинной связи между причиненным вредом здоровью и действием (бездействием) виновного.

Тяжкий вред здоровью в соответствии с нормами УК РФ характеризуется причинением вреда здоровью, опасного для жизни.

К вреду здоровья, опасному для жизни человека, относится вред, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а ФИО2 вред здоровью, который вызвал развитие угрожающего жизни состояния.

дата Годовников А.В. добровольно явился с повинной, в которой указал, что дата около 03 часов 00 минут он, находясь в помещении сруба без номера, расположенного на территории земельного участка санатория – профилактория ООО «Белый Лебедь» по адресу: <адрес>, остров Русский бухта Воевода, <адрес>, совместно с бывшей супругой ФИО3 дата года рождения, в ходе возникшей ссоры из-за ревности, из-за того, что последняя закрыла дверь в помещение выше указанного им сруба, он, открыв входную дверь в помещение сруба, сломав дверную ручку входной двери, выбил межкомнатную дверь, которая вела в помещении кухни, затем выбил межкомнатную дверь, которая вела в спальную комнату, где находилась ФИО2 Н.В., после чего начал ругаться с последней и стал наносить удары в область головы, туловища, верхним и нижним конечностям. Удары наносил руками и ногами, а затем взял межкомнатную дверь, которой стал наносить удары ФИО2 Н.В. в область головы, шеи, туловища, лица, верхних и нижних конечностей, от которых дверь рассыпалась на мелкие и крупные фрагменты. В момент нанесения ударов он с ФИО2 Н.В. переместился в помещение кухни, а из кухни опять в спальную комнату, волосы и кровь ФИО2 Н.В. были в кухне, а кровь в спальной комнате. Затем дата около 04 часов 00 минут, он перестал наносить телесные повреждения ФИО2 Н.В., которая находилась в спальной комнате, по его мнению, в бессознательном состоянии. В связи с этим, он успокоился, обнял ФИО2 Н.В. и усн<адрес> он около 10 часов 00 минут и увидел, что ФИО2 Н.В. не подает признаков жизни. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Не хотел он смерти ФИО2 Н.В. и в мыслях у него этого не было (том № л.д. 97-98).

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства суд приходит к выводу, что Годовников А.В. во время совершения преступления не находился в состоянии аффекта или ином эмоциональном состоянии, которое могло существенно повлиять на его сознание и деятельность.

По делу проведены судебно-психиатрические исследования.

Из сообщения о невозможности дать заключение судебно-психиатрического эксперта № от дата, следует, что комиссия судебно-психиатрических экспертов пришла к выводу о невозможности решения экспертных вопросов в амбулаторных условиях по следующим основаниям: в настоящее время в психическом состоянии Годовникова А.В. преобладают: резонерское, ускоренное мышление, речь в виде монолога с элементами соскальзывания, повышенная отвлекаемость внимания, неустойчивый фон настроения с преобладанием эйфории, расторможенности, легковесность, поверхностность суждений, недостаточность критики к содеянному. Условия амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не позволяют определить степень выраженности имеющихся нарушений со стороны психики, а ФИО2 дифференцировать от возможного установочного поведения. Тем самым ответить на экспертные вопросы. Годовникову А.В. требуется дополнительное обследование и наблюдение в условиях психиатрического экспертного стационара. Учитывая вышеизложенное, в отношении Годовникова А.В. рекомендуется проведение стационарной

комплексной психолого-психиатрической экспертизы с предоставлением в адрес экспертов дополнительных сведений со стороны свидетелей о его поведении и состоянии незадолго до содеянного и сразу после (например, администратора, фельдшера, сотрудников полиции) (том № 3 л.д. 172-174).

Согласно заключению комиссии экспертов № от дата, Годовников А.В. не страдал психическим расстройством в период совершения инкриминируемого ему деяния и не страдает таковым - шифр по МКБ-10 Z 00.4, и он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию. Как видно из материалов уголовного дела, в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у Годовникова А.В. не обнаруживалось также и признаков какого-либо временного психического расстройства, он находился в состоянии простого алкогольного опьянения, его действия были последовательны, он поддерживал речевой контакт с окружающими, в его поведении не обнаруживалось признаков бреда, галлюцинаций, расстроенного сознания, им частично сохранены воспоминания о содеянном (запамятование событий в состоянии простого алкогольного опьянения не исключает вменяемости), и он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время он может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, участвовать в следственных и процессуальных действиях. В применении принудительных мер медицинского характера Годовников А.В. не нуждается. У Годовникова А.В. имеются следующие индивидуально-психологические особенности: эмоциональная неустойчивость, склонность к манипулятивному поведению, избирательная гибкость, эгоцентричность, проявление эмоции гнева в ответ на ощущение ущемленности, импульсивность, склонность к самовзвинчиванию в конфликтных ситуациях, сформированность эмоционально-агрессивных способов реагирования на различные жизненные ситуации. У Годовникова А.В. нет каких – либо особенностей личности, которые могли бы оказать существенное влияние на его поведение во время совершения инкриминируемого ему деяния. В момент совершения инкриминируемых действий, Годовников А.В. не находился в состоянии аффекта или в ином эмоциональном состоянии, которое могло существенно повлиять на его сознание и психическую деятельность, о чем свидетельствует отсутствие свойственных для них трехфазной динамики развития эмоциональной реакции и особенностей ее проявления (том № л.д. 184-195).

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает обстоятельства дела, личность подсудимого: Годовников А.В. ранее не судим, на учете в КНД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жителями <адрес> в <адрес> края – положительно, свидетелями ФИО31 и ФИО32 – положительно, разведен, малолетних или несовершеннолетних детей на иждивении не имеет. При этом Годовников А.В. имеет отца, у которого онкологическое заболевание (рак желудка 3 степени), мать, имеющую заболевания – сахарный диабет, гипертоническую болезнь, сердечная недостаточность, которым он оказывал материальную и физическую помощь. Годовников А.В. имеет постоянное место жительства и работы.

О наличии у него на иждивении иных лиц и о наличии у его близких родственников сведений об иных тяжелых или хронических заболеваний, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил.

При назначении наказания Годовникову А.В. суд учитывает, что в соответствии с ч. 2 ст. 43, ст. ст. 60 – 63 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Годовникову А.В. суд в соответствие с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба и морально вреда потерпевшей,

причиненных в результате преступления, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает полное признание вины и его раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка в момент совершения преступления, состояние здоровья подсудимого, членов его семьи, оказание им помощи близким родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание Годовникову А.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории особо тяжких преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

Учитывая, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначенного наказания на исправление и перевоспитание осужденного, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, учитывая требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания, будет назначение наказания в отношении подсудимого в виде лишения свободы.

Суд считает нецелесообразным назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку цели наказания будут достигнуты реализацией основного наказания.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд так же не усматривает, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления.

При этом, суд не усматривает оснований для применения в отношении Годовникова А.В. положений ст. 73 УК РФ и считает, что его исправление невозможно без реального отбытия наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении подсудимого ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, которые могут повлечь освобождение Годовникова А.В. от уголовной ответственности, не имеется.

При определении размера наказания Годовникову А.В. суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Местом отбывания наказания необходимо определить в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ – исправительную колонию строгого режима.

Гражданский иск по уголовному делу возмещен в полном объеме.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ, и приходит к следующим выводам.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 81 УПК Российской Федерации предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им. В связи с чем одна опечатанная картонная коробка с: опечатанным бумажным пакетом с двумя наволочками, простыней; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами стекла; опечатанным бумажным пакетом с двумя фрагментами ткани; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами пайеток; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами межкомнатной

двери; опечатанным бумажным свертком с бруском; опечатанным бумажным пакетом с трико темного цвета; опечатанным бумажным пакетом с тюлем с окна; опечатанным бумажным пакетом с чехлом темного цвета; опечатанным бумажным пакетом с двумя тюлями с окна; опечатанным бумажным пакетом с мелкими фрагментами от межкомнатной двери; одна опечатанная картонная коробка с фрагментами межкомнатной двери; одна опечатанная картонная коробка с туфлями черного цвета (Годовникова А.В.); один опечатанный бумажный конверт с тремя фрагментами бумаги со следами обуви и вещества коричневого цвета; одна опечатанная картонная коробка с брюками, рубашкой, курткой; один опечатанный бумажный конверт с двумя фрагментами темной дактилоскопической пленки со следами пальцев рук; один опечатанный бумажный конверт с фрагментами волос; одна опечатанная картонная коробка с платьем черного цвета (ФИО2 Н.В.); один опечатанный бумажный сверток с образцом крови ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с образцами волос ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с двумя фрагментами марли со смывом с влагалища, кожных покровов наружных половых губ трупа ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с фрагментом марли со смывом с анального отверстия трупа ФИО2 Н.В., хранящееся в камере вещественных доказательств следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, подлежат уничтожению, по вступлению приговора в законную силу.

Мобильный телефон фирмы производителя «IPhone, Model A1778 FCC ID: BGG-E3091A IC:579-E3091A» в чехле розового цвета, подлежит возврату законному владельцу.

Мобильный телефон фирмы производителя «IPhone», IMEI: № , IMEI: 35539608345517, подлежит возврату законному владельцу – Годовникову А.В.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ электронные носители информации, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации, в связи с чем, хранящиеся в материалах уголовного дела один опечатанный бумажный сверток с электронным носителем информации – DVD-R диском «SONNEN» «DVD-R» с видео файлом с наименованием «VID – 20210519-WA0008», с записью от дата Новогоднего вечера; один опечатанный бумажный сверток с электронным носителем информации – флеш накопитель в корпусе черного цвета «SP 32GB», с записями с камер наружного видеонаблюдения расположенных на территории санатория - профилактория «Белый Лебедь», по адресу: <адрес>, остров Русский, <адрес>, подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 299, 303, 304, 307-309, УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Годовникова Андрея Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 08 (восемь) лет 06 (шесть) месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания в виде лишения свободы Годовникову А.В. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Годовникову А.В. время содержания его под стражей с дата до вступления приговора в законную силу в соответствии с требованиями п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения осужденному Годовникову А.В. в виде заключения под стражу оставить прежней, до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Вещественные доказательства:

- одну опечатанную картонную коробку с опечатанным бумажным пакетом с двумя наволочками, простыней; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами стекла; опечатанным бумажным пакетом с двумя фрагментами ткани; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами пайеток; опечатанным бумажным конвертом с фрагментами межкомнатной двери; опечатанным бумажным свертком с бруском; опечатанным бумажным пакетом с трико темного цвета; опечатанным бумажным пакетом с тюлем с окна; опечатанным бумажным пакетом с чехлом темного цвета; опечатанным бумажным пакетом с двумя тюлями с окна; опечатанным бумажным пакетом с мелкими фрагментами от межкомнатной двери; одна опечатанная картонная коробка с фрагментами межкомнатной двери; одна опечатанная картонная коробка с туфлями черного цвета (Годовникова А.В.); один опечатанный бумажный конверт с тремя фрагментами бумаги со следами обуви и вещества коричневого цвета; одна опечатанная картонная коробка с брюками, рубашкой, курткой; один опечатанный бумажный конверт с двумя фрагментами темной дактилоскопической пленки со следами пальцев рук; один опечатанный бумажный конверт с фрагментами волос; одна опечатанная картонная коробка с платьем черного цвета (ФИО2 Н.В.); один опечатанный бумажный сверток с образцом крови ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с образцами волос ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с двумя фрагментами марли со смывом с влагалища, кожных покровов наружных половых губ трупа ФИО2 Н.В.; один опечатанный бумажный конверт с фрагментом марли со смывом с анального отверстия трупа ФИО2 Н.В., находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> - по вступлению приговора в законную силу, уничтожить.

Один опечатанный бумажный сверток с электронным носителем информации – DVD-R диском «SONNEN» «DVD-R» с видео файлом с наименованием «VID – 20210519-WA0008», с записью от дата Новогоднего вечера; один опечатанный бумажный сверток с электронным носителем информации – флеш накопитель в корпусе черного цвета «SP 32GB», с записями с камер наружного видеонаблюдения расположенных на территории санатория - профилактория «Белый Лебедь», по адресу: <адрес>, остров Русский, <адрес>, находящиеся при уголовном деле - хранить в материалах уголовного дела.

Мобильный телефон фирмы производителя «IPhone, Model A1778 FCC ID: BGG-E3091A IC:579-E3091A» в чехле розового цвета, находящийся на хранении в камере вещественных доказательств следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> - возвратить законному владельцу.

Мобильный телефон фирмы производителя «IPhone», IMEI: № , IMEI: 35539608345517, находящийся на хранении в камере вещественных доказательств следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> - возвратить законному владельцу, Годовникову А.В.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».